



የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት

ልሣነ - ሕግ ጋዜጣ

LISSANE HIG GAZETA

OF THE BENISHANGUL GUMUZ REGIONAL STATE

ስምንተኛ ዓመት ቁጥር ፬

አሰላለፊ — ሕዳር ፳፫ ቀን ፲፱፻፺፭

8th Year No. 4

ASSOSA - 2nd December, 2002

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት
የክልል ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

አዋጅ ቁጥር ፴፩/፲፱፻፺፭
የተሻሻለው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት ሕገ-መንግሥት

በክልሉ ነዋሪ ህዝብ በሰፊውና በዝርዝር ተመክሮበት አስከ አሁን በሥራ ላይ የቆየውን ሕገ-መንግሥት አሁን በተጨማሪ አየታየ ባለው አጠቃላይ ሁኔታ የክልሉ መንግሥት አካላትን የሥልጣን ክፍፍልና ተጠያቂነት በግልፅ በሚያሳይ መልኩ ማሻሻሉ ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ በሥራ ላይ ባለው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፺፱ መሠረት ይህ የተሻሻለው የ፲፱፻፺፭ ዓ/ም የክልሉ ሕገ-መንግሥት ማፅደቂያ አዋጅ ታውጏል።

፩ አጭር ርዕስ
ይህ አዋጅ “የተሻሻለው የ፲፱፻፺፭ ዓ/ም የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት ሕገ-መንግሥት ማፅደቂያ አዋጅ ቁጥር ፴፩/፲፱፻፺፭ ዓ/ም” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

፪ የተሻሻለው የ፲፱፻፺፭ ዓ/ም ህገ መንግሥት ስለመፅደቁ
በአዋጅ ቁጥር ፪/፲፱፻፹፰ የፀደቀው የክልሉ ሕገ-መንግሥት ድንጋጌዎች ይዘትና አቀማመጥ በስፋት ከታየ በኋላ በ፲፱፻፺፭ ዓ/ም ተሻሽሎ የወጣው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት ሕገ-መንግሥት በዚህ አዋጅ ፀድቋል።

፫ ስለነገር ህጎች ተፈፃሚነት
በሥራ ላይ ያለ ማንኛውም ነገር ሕግ ከተሻሻለው ሕገ-መንግሥት ጋር አስካልተቃረነ ድረስ ተፈፃሚነት ይኖረዋል።

፬ አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ
ይህ የተሻሻለው ሕገ-መንግሥት ከዛሬ ሕዳር ፳፫ ቀን ፲፱፻፺፭ ዓ/ም ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አሰላ ሕዳር ፳፫ ቀን ፲፱፻፺፭ ዓ/ም
ያረጋል አይሸሸም
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት
ፕሬዚዳንት

መግቢያ

አኛ የቤረኻንጉል ጉሙዝ ክልል ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በጋራ በመፈቃቀድና በአኩልነት ላይ ተመስርተን በአቋቋምነው ክልላችን የሕግ የበላይነት አንዲሰፍን፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አድገታችን አንዲፋጠን የራሳችንን ዕድል በራሳችን የመወሰን መብታችንን ተጠቅመን፣ ቋንቋችንን፣ ባህላችንንና አድገታችንን ይበልጥ ለማጠናከር፣ ማንነታችን ተከብሮ በትግላችንና በክፍልነው መሰዋዕትነት የተገኘውን ዲሞክራሲና ሠላም በዘላቂነት ለማረጋገጥ፣

አኛ የክልሉ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የየራሳችን መልካም ምድራዊ አሠፋፈር ያለን፣ ለረጅም ዘመን በተለያዩ መልኮችና ደረጃዎች ተሳክረን የቆየን በመሆናችን በጋራ ያፈራናቸው አሴቶች ላይ በመመስረትና በማሳልበት ወደ ተሻለ የአድገት ጎዳና አንድናመራ ፅኑ አምነት ያለን በመሆኑ፣

በሥራ ላይ የነበረው ሕገ-መንግሥታችን ግልፅ አሠራርና የሥልጣን ክፍፋልን የማያሳይ፣ ለመረጠው ሕዝብ ተጠያቂ የሆነና ብቃት ያለው የመንግሥት አካላት አደረጃጀት የማያመለክት፣ የሚፈለገውን ፈጣን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አድገት ማምጣት የማያስችል ስለሆነ አንደገና ተሻሽሎ መውጣት የሚገባው መሆኑን በመገንዘብ፣

አኛ የበርታ፣ የጉሙዝ፣ የሽናሻ፣ የማኦና የኮሞ ብሄረሰቦች አና ሌሎች በክልሉ የሚኖሩ ሕዝቦች ለተፋጠነ ኢኮኖሚያዊ አድገት፣ ለዘላቂ ሠላምና ዲሞክራሲ የምንበቃው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክን ሕገ-መንግሥት መሠረት ያደረገና የክልላችንን ተጨባጭ ሁኔታዎች ያገናዘበ ሕገ-መንግሥት ሲኖረን መሆኑን በውል በመረዳት፣

እስከ አሁን በሥራ ላይ የነበረው የ፲፱፻፹፯ ዓ/ም ሕገ-መንግሥታችንን አሁን በተጨማሪም አየታየ ባለው ሀገራዊ አና ክልላዊ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ ግልፅ አሠራርን የሚከተል፣ ለመረጠው ሕዝብ ተጠያቂ የሆነና ብቃት ያለው መንግሥታዊ አደረጃጀትን በሚያመለክት መልኩ አግባብ ያለው ጥልቅ አይታ ተደርጎበት ተሻሽሎ መውጣት ያለበት መሆኑን በማመን፣

አነሆ ዛሬ ሕዳር ፳፫ ቀን ፲፱፻፺፭ ዓ/ም በአሳነ ከተማ ባካሄደነው የክልሉ
ምክር ቤት ፩ኛ አስቸኳይ ጉባኤ የቀረበውን የተሻሻለ የክልሉ ሕገ-መንግሥት መክረንና
በዝርዝር ተወያይተን አፅድቀንዋል፡፡

ምዕራፍ አንድ

ጠቅላላ ድንጋጌዎች

አንቀጽ ፩

የክልሉ መንግሥት ስያሜ

ይህ ሕገ-መንግሥት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት ዲሞክራሲያዊ አወቃቀርን ይደነግጋል። በዚህም መሠረት የሚቋቋመው መንግሥት “ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት ” በሚል ስም ይጠራል።

አንቀጽ ፪

የክልሉ ባለቤት ብሄረሰቦች

በክልሉ ውስጥ የሚኖሩ ሌሎች ሕዝቦች የሚታወቁ ቢሆንም የክልሉ ባለቤት ብሄር፣ ብሄረሰቦች በርታ፣ ጉሙዝ፣ ሽናሻ፣ ማሐና ኮሞ ናቸው።

አንቀጽ ፫

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት ክልል ወሰን

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት በሰሜንና በሰሜን ምሥራቅ ከአማራ ክልል፣ በምሥራቅ ከኦሮሚያ ክልል፣ በደቡብ ከጋምቤላ ሕዝቦች ክልል እና በምዕራብ ከሱዳን ጋር ይዋሰናል።

አንቀጽ ፬

ሰንደቅ ዓላማና አርማ

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የራሱ ሰንደቅ ዓላማና አርማ ይኖረዋል።

ሰንደቅ ዓላማው ቀይ፣ ጥቁር፣ ቢጫ፣ አረንጓዴ እና ዙፊያው ነጭ ፍሬም ያለው ይሆናል።

የክልሉ ዓርማ ዙፊያው በቀርከሃ የተከበበ ሆኖ በመሀሉ ወርቅ የያዘ ገበታ እና የማሸን ጥርስ ያለው ይሆናል። ዝርዝሩ በህግ ይወሰናል ።

አንቀጽ ፭
የክልሉ ህዝብ መዝሙር

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የራሱ የሆነ ብሄራዊ መዝሙር ይኖረዋል።
የክልሉ መዝሙር የሕገ-መንግሥቱን ዓላማዎችና የክልሉን ህዝቦች በዲሞክራሲያዊ
ሥርዓት፣አብሮ ለመኖር ያላቸውን አምነት አንዲሁም የወደፊት የጋራ አድላቸውን
የሚያንፀባርቅ ሆኖ በህግ ይወሰናል።

አንቀጽ ፮
ቋንቋ

- ፩. የክልሉ የሥራ ቋንቋ አማርኛ ነው።
- ፪. የክልሉ ቋንቋዎች ሁሉ በዚህ ሕገ-መንግሥት አኩል አውቅና ይኖራቸዋል።
- ፫. በክልሉ የሚገኙ ብሄር ብሄረሰቦች በራሳቸውና በፈለጉት ቋንቋ የመማር መብት አላቸው።

አንቀጽ ፯
ርዕስ ከተማ

የክልሉ ርዕስ ከተማ አሶሳ ነው።

አንቀጽ ፰
የፆታ አገላለፅ

በዚህ ሕገ-መንግሥት ውስጥ በወንድ ፆታ የተደነገገው የሴቷንም ፆታ ያካትታል።

ምዕራፍ ሁለት

የሕገ-መንግሥቱ መሠረታዊ መርሆዎች

አንቀጽ ፱
የህዝቡ ወሳኝነት

- ፩. የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ህዝብ የክልሉ መንግሥት የበላይ ነው።
- ፪. የህዝቡ የበላይነት የሚገለፀው በሚመርጣቸው ተወካዮችና በሚያደርገው ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ ነው።

አንቀጽ ፲
የሕገ-መንግሥቱ የበላይነት

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግሥት የበላይነት አንደተጠበቀ ሆኖ፡

- ፩. ይህ ሕገ-መንግሥት የክልሉ የበላይ ሕግ ነው። ማንኛውም ሕግ ልማዳዊ አሠራር፣ አንዲሁም የማንኛውም የመንግሥት አካል ወይም ባለሥልጣን ውሳኔ ከዚህ ሕገ-መንግሥት ጋር የሚቃረን ከሆነ ተፈፃሚነት አይኖረውም።
- ፪. ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ፣ የመንግሥት አካል፣ የፖለቲካ ድርጅትና ሌሎች ማህበራት አንዲሁም ባለሥልጣናቸው ሕገ-መንግሥቱን የማስከበርና ለሕገ-መንግሥቱ ተገዥ የመሆን ኃላፊነት አለባቸው።
- ፫. በዚህ ሕገ-መንግሥት ከተደነገገው ውጭ በማናቸውም አኳኋን የመንግሥት ሥልጣን መያዝ የተከለከለ ነው።

አንቀጽ ፲፩
ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች

ሰብአዊ መብቶችና ነፃነቶች ከሰው ልጅ ተፈጥሮ የሚመነጩ፣ የማይጣሉና የማይገፈፉ ናቸው።
የግለሰቦችና የህዝቦች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የተከበሩ ናቸው።

አንቀጽ ፲፪
የመንግሥትና የሃይማኖት መለያየት

መንግሥትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው።
መንግሥታዊ ሃይማኖት አይኖርም።
መንግሥት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም። ሃይማኖትም በመንግሥት ጣልቃ አይገባም።

አንቀጽ ፲፫
የመንግሥት አሠራርና ተጠያቂነት

- ፩. የክልሉ መንግሥት አሠራር ለህዝብ ግልፅ በሆነ መንገድ መከናወን አለበት፡፡
- ፪. ህዝቡ በመረጠው ተወካይ ላይ አምነት ባጣ ጊዜ ከቦታው ሊያነሳው ይችላል፡፡ ዝርዝሩ በህግ ይወሰናል፡፡
- ፫. ማንኛውም ኃላፊና የህዝብ ተመራጭ ኃላፊነቱን ሲያጓድል በህግ ተጠያቂ ይሆናል፡፡

ምዕራፍ ሶስት
መሠረታዊ መብቶችና ነፃነቶች

አንቀጽ ፲፬
ተፈጻሚነትና አተረጓጎም

- ፩. በማንኛውም ደረጃ የሚገኙ የክልሉ መንግሥት የህግ አውጪ፣ የህግ አስፈጻሚና የዳኝነት አካሎች በዚህ ምዕራፍ የተካተቱትን ድንጋጌዎች የማክበርና የማስከበር ኃላፊነትና ግዴታ አለባቸው፡፡
- ፪. በዚህ ምዕራፍ የተዘረዘሩት መሠረታዊ መብቶችና ነፃነቶች ድንጋጌዎች ኢትዮጵያ ከተቀበለችባቸው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ህግጋት፣ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ስምምነቶችና መርሆዎች ጋር በተጣጣመ መንገድ ይተረጎማሉ፡፡

ክፍል አንድ
ሰብአዊ መብቶች

አንቀጽ 15
የህይወት፣የአካል ደህንነትና የነፃነት መብት

ማንኛውም ሰው ሰብአዊ በመሆኑ የማይደፈርና የማይገሰስ በሕይወት የመኖር፣የአካል ደህንነትና የነፃነት መብት አለው፡፡

አንቀጽ ፲፮
በህይወት የመኖር መብት

ማንኛውም ሰው በህይወት የመኖር መብት አለው። ማንኛውም ሰው በህግ በተደነገገ ከባድ የወንጀል ቅጣት ካልሆነ በስተቀር ህይወቱን አያጣም።

አንቀጽ ፲፯
የአካል ደህንነት መብት

ማንኛውም ሰው የአካል ጉዳት አንዲደርስበት የመጠበቅ መብት አለው።

አንቀጽ ፲፰
የነፃነት መብት

- ፩. በህግ ከተደነገገው ሥርዓት ውጭ ማንኛውም ሰው ነፃነቱን አያጣም።
- ፪. ማንኛውም ሰው በህግ ከተደነገገው ሥርዓት ውጭ ሊያዝ፣ ከስህተት ማስተካከል ወይም ሳይፈረድበት ሊታሰር አይችልም።

አንቀጽ ፲፱
ኢ- ሰብዓዊ አያያዝ ስለመከላከል

- ፩. ማንኛውም ሰው ጭካኔ ከተሞላበት ኢ- ሰብዓዊ በሆነ ወይም ከብሩን ከሚያዋርድ አያያዝ ወይም ቅጣት የመጠበቅ መብት አለው።
- ፪. ማንኛውም ሰው በባርነት ወይም በግዴታ አገልጋይነት ሊያዝ አይችልም። ለማንኛውም ዓላማ በሰው የመሃንድ ተግባር የተከለከለ ነው።
- ፫. ማንኛውም ሰው በኃይል ተገዶ ወይም ግዴታን ለማሟላት ማንኛውንም ሥራ አንዲሠራ ማድረግ የተከለከለ ነው።

፩. በዚህ አንቀጽ ገፅ አንቀጽ 3 “በኃይል ተገዶ ወይም ግዴታን ለማሟላት” የሚለው ሐረግ የሚከተሉትን ሁኔታዎች አያካትትም፡፡

- ሀ/ ማንኛውም አሥረኛ በአሥር ባለበት ጊዜ በህግ መሠረት አንዲሠራ የተወሰነውን ወይም በገደብ ከአሥር በተለቀቀበት ጊዜ የሚሠራውን ማንኛውንም ሥራ፤
- ለ/ ማንኛውም ወታደራዊ አገልግሎት ለመስጠት ህሊናው የማይፈቅድለት ሰው በምትክ የሚሰጠው አገልግሎት፤
- ሐ/ የማህበረሰቡን ሕይወት ወይም ደህንነት የሚያስጋ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ወይም አደጋ በሚያጋጥምበት ጊዜ የሚሰጥ ማንኛውም አገልግሎት፤
- መ/ በሚመለከተው ሕዝብ ፈቃድ በአካባቢው የሚፈፀመውን ማንኛውንም የኢኮኖሚና ማህበራዊ የልማት ሥራ፤

አንቀጽ ፳
የተያዘ ሰው መብት

- ፩. ወንጀል ፈፅሟል በመባል የተያዘ ሰው የቀረበበት ክስና ምክንያት በዝርዝርና ወዲያውኑ በሚገባው ቋንቋ አንዲነገረው መብት አለው፡፡
- ፪. የተያዘ ሰው ላለመናገር መብት አለው፡፡ የሚሰጠው ማንኛውም ቃል ፍርድ ቤት በማስረጃነት ሊቀርብበት አንዲሚችል መረዳት በሚችለው ቋንቋ አንደተያዘ ወዲያውኑ ማስገንዘቢያ አንዲሰጠው መብት አለው፡፡
- ፫. የተያዘ ሰው በአርባ ስምንት ሰዓታት ውስጥ ፍርድ ቤት የመቅረብ መብት አለው፡፡ ሆኖም ይህ የጊዜ ገደብ ሰውዬው ከተያዘበት ቦታ ወደ አቅራቢያው ፍርድ ቤት ለማምጣት አግባብ ባለው ግምት የሚጠይቀውን ጊዜ አይጨምርም፡፡ ወዲያውኑ ፍርድ ቤት አንደቀረበም በተጠረጠረበት ወንጀል ለመታሠር የሚያበቃ ምክንያት ያለ መሆኑ ተለይቶ አንዲገለፅለት መብት አለው፡፡
- ፬. የያዘው አካል /ፖሊስ/ ወይም የህግ አስከፊ ጦጊዜ ገደቡ መሠረት ፍርድ ቤት በማቅረብ ግለሰቡ የተያዘበትን ምክንያት ካላስረዳ ፍርድ ቤቱ የአካል ነፃነቱን አንዲያስከብርለት የመጠየቅ ሊጣስ የማይችል መብት አለው፡፡ ሆኖም ፍትህ አንዲይጓደል ሁኔታው የሚጠይቅ ከሆነ ፍርድ ቤቱ የተያዘው

ሰው በጥበቃ ሥር አንዲቆይ ለማዘዝ ወይም ምርመራ ለማካሄድ ተጨማሪ ጊዜ ሲጠይቅ አስፈላጊ በሆነ መጠን ብቻ ሊፈቅድ ይችላል። ፍርድ ቤቱ የሚያስፈልገውን ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ሲወስን ኃላፊ የሆኑት የህግ አስከባሪ ባለሥልጣናት ምርመራውን አጣርተው የተያዘው ሰው በተቻለ ፍጥነት ፍርድ ቤት አንዲቀርብ ያለውን መብት የሚያስከብር መሆን አለበት።

፭. የተያዘ ሰው በራሱ ላይ በማስረጃነት ሊቀርብ የሚችል የአምነት ቃል አንዲሰጥ ወይም ማናቸውም ማስረጃ አንዲያምን አይገደድም። በማስገደድ የተገኘ ማስረጃ ተቀባይነት አይኖረውም።

፮. የተያዘ ሰው በዋስ የመፈታት መብት አለው። ሆኖም ጤህግ በተደነገጉ ልዩ ሁኔታዎች ፍርድ ቤቱ ዋስትና ላለመቀበል ወይም በገደብ መፍታትን ጨምሮ በቂ የሆነ የዋስትና ማረጋገጫ አንዲቀርብ ለማዘዝ ይችላል።

አንቀጽ ፳፩ የተከሰሰ ሰው መብት

፩. በወንጀል የተከሰሰ ሰው ክስ ከቀረበበት በኋላ ተገቢ በሆነ ጊዜ ውስጥ በመደበኛ ፍርድ ቤት ለህዝብ ግልፅ በሆነ ችሎት የመሰማት መብት አለው። የተከራካሪውን የግል ኢይወት፣ የህዝቡን የሞራል ሁኔታና የሀገሪቱን ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል ብቻ ክርክሩ በዝግ ችሎት ሊሰማ ይችላል።

፪. ክስ በቂ በሆነ ዝርዝር አንዲነገረውና ክሱን በፅሁፍ የማግኘት መብት አለው።

፫. በፍርድ ሂደት ባለበት ጊዜ በተከሰሰበት ወንጀል አንደጥፋተኛ ያለመቆጠር፣ በምስክርነት አንዲቀርብም ያለመገደድ መብት አለው።

፬. የተከሰሰ ሰው የቀረበበትን ማንኛውም ማስረጃ የመመልከት የቀረበበትንም ምስክር የመጠየቅ ለመከላከል የሚያስችለውን ማስረጃ የማቅረብ ወይም የማስቀረብ አንዲሁም ምስክሮቹ ቀርበው አንዲሰሙለት የመጠየቅ መብት አለው።

፭. በመረጠው የህግ ጠበቃ የመወከል ወይም ጠበቃ ለማቆም አቅም በማጣቱ ፍትህ ሊጓደል የሚችልበት ሁኔታ ሲያጋጥም ከመንግሥት ጠበቃ የማግኘት መብት አለው።

- ፮. ክርክሩ በሚታይበት ፍርድ ቤት በተሰጠው ትዕዛዝ ወይም ፍርድ ላይ ሥልጣን ላለው ፍርድ ቤት ይግዛን የማቅረብ መብት አለው።
- ፯. የፍርድ ሂደት በማይገባው ቋንቋ በሚካሄድበት ጊዜ በመንግሥት ወጪ ክርክሩ አንዲተረጎምለት የመጠየቅ መብት አለው።

አንቀጽ ፳፪

በጥበቃ ሥር ያለና በፍርድ የታሰረ ሰው መብት

- ፩. በጥበቃ ሥር ያለና በፍርድ የታሰረ ሰው ሰብአዊ ክብሩን በሚጠብቁ ሁኔታዎች የመያዝ መብት አለው።
- ፪. ከትዳር ጓዳኛው፣ ከቅርብ ዘመዶች፣ ከጓደኞች፣ ከሃይማኖት አማካሪዎችና ከህኪሞች ጋር የመገናኘትና አንዲገነኙት ዕድል የማግኘት መብት አለው።

አንቀጽ ፳፫

የወንጀል ህግ ወደኋላ ተመልሶ የማይሠራ ስለመሆኑ

- ፩. ማንኛውም ሰው የወንጀል ክስ ሲቀርብበት የተከሰሰበት ድርጊት በተፈፀመበት ጊዜ ድርጊቱን መፈፀሙ ወይም አለመፈፀሙ ወንጀል መሆኑ በህግ የተደነገገ ካልሆነ በከተቀረ ሊቀጣ አይችልም። አንዲሁም ወንጀሉ በተፈፀመበት ጊዜ ለወንጀሉ ተፈፃሚ ከነበረው የቅጣት ጣሪያ በላይ የከበደ ቅጣት በማንኛውም ሰው ላይ አይወስንም።
- ፪. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ቢኖርም ድርጊቱ ከተፈፀመ በኋላ የወጣ ህግ ለተከሣሹ ወይም ለተቀጣው ሰው ጠቃሚ ሆኖ ከተገኘ ከድርጊቱ በኋላ የወጣው ህግ ተፈፃሚነት ይኖረዋል።

አንቀጽ ፳፬

በአንድ ወንጀል ድጋሜ ቅጣት ስለመክልከሉ

- ማንኛውም ሰው በወንጀል ህግና ሥነ ሥርዓት መሠረት ተከሶ የመጨረሻ በሆነ ውሳኔ ጥፋተኝነቱ በተረጋገጠበት ወይም በነፃ በተለቀቀበት ወንጀል አንደገና አይከሰስም ወይም አይቀጣም።

አንቀጽ ፳፭

የክብርና የመልካም ስም መብት

- ፩. ማንኛውም ሰው በማንኛውም ሥፍራ በሰብአዊ ፍጡርነቱ አውቅና የማግኘት መብት አለው።

- ፪. ማንኛውም ሰው ...አዊ ክብሩና መልካም ስሙ የመከበር መብት አለው።
- ፫. ማንኛውም ሰው የራሱን ሰብዕና ክሌሎች ዜጎች መብቶች ጋር በተጣጣመ ሁኔታ በነፃ የማሳደግ መብት አለው።

አንቀጽ ፳፮
የአኩልነት መብት

ሁሉም ሰዎች በህግ ፊት አኩል ናቸው። በመካከላቸው ማንኛውም አይነት ልዩነት ሳይደረግ በህግ አኩል ጥበቃ ይደረግላቸዋል። በዚህ ረገድ በዘር፣ በብሄር፣ በብሄረሰብ፣ በቀለም፣ በፆታ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ፣ በማህበራዊ አመጣጥ፣ በሠብት ፣ በትውልድ ወይም በሌላ አቋም ምክንያት ልዩነት ሳይደረግ ሰዎች ሁሉ አኩልና ተጨባጭ የህግ ዋስትና የማግኘት መብት አላቸው።

አንቀጽ ፳፯
የግል ኢይወት የመከበርና የመጠበቅ መብት

- ፩. ማንኛውም ሰው የግል ኢይወቱና ግላዊነቱ የመከበር መብት አለው። ይህ መብት መኖሪያ ቤቱ፣ ሰውነቱና ንብረቱ ከመመርመር አንዲሁም በግል ይዘታው ያለን ንብረት ከመያዝ የመጠበቅ መብትን ያጠቃልላል።
- ፪. ማንኛውም ሰው በግል የሚፀፋቸውና የሚፃፃፋቸው፣ በፖስታ የሚልካቸው ደብዳቤዎች፣ አንዲሁም በቴሌፎን፣ በቴሌኮሙኒኬሽንና በኤሌክትሮኒክስ መሣሪያዎች የሚያደርጋቸው ግንኙነቶች አይደፈሩም።
- ፫. የመንግሥት ባለሥልጣኖች አነዚህን መብቶች የማክበርና የማስከበር ግዴታ አለባቸው። አስገዳጅ ሁኔታዎች ሲፈጠሩና ብሄራዊ ደህንነትን ፣ የህዝብን ሠላም፣ ወንጀልን በመከላከል፣ጤናንና የህዝብን የሞራል ሁኔታ በመጠበቅ ወይም የሌሎችን መብትና ነፃነት በማስከበር ዓላማዎች ላይ በተመሠረቱ ዝርዝር ህጎች መሠረት ካልሆነ በስተቀር የአነዚህ መብቶች አጠቃቀም ሊገደብ አይችልም።

አንቀጽ ፳፰
የሃይማኖት፣ የህሊናና የአምነት ነፃነት

- ፩. ማንኛውም ሰው የማሰብ፣ የህሊናና የሃይማኖት ነፃነት አለው። ይህ መብት ማንኛውም ሰው የመረጠውን ሃይማኖት ወይም አምነት የመያዝ ወይም

የመቀበል፣ ሃይማኖቱንና አምነቱን ለብቻው ወይም ከሌሎች ጋር በመሆን በይፋ ወይም በግል የማምለክ፣ የመከተል፣ የመተግበር፣ የማስተማር ወይም የመግለፅ መብትን ያካትታል፡፡

፪. በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፩፻ ገዑስ አንቀጽ ፪ የተጠቀሰው አንደተጠበቀ ሆኖ የሃይማኖት ተከታዮች ሃይማኖታቸውን ለማስፋፋትና ለማደራጀት የሚያስችላቸውን የሃይማኖት ትምህርትና የአስተዳደር ተቋማትን ለማቋቋም ይችላሉ፡፡

፫. ማንኛውም ሰው የሚፈልገውን አምነት ለመያዝ ያለውን ነፃነት በኃይል ወይም በሌላ ሁኔታ በማስገደድ መገደብ ወይም መከልከል አይችልም፡፡

፬. ወላጆችና ህጋዊ ሞግዚቶች በአምነታቸው መሠረት የሃይማኖታቸውንና የመልካም ሥነ ምግባር ትምህርት በመስጠት ልጆቻቸውን የማሳደግ መብት አላቸው፡፡

፭. ሃይማኖትንና አምነትን የመግለፅ መብት ሊገደብ የሚችለው የህዝብን ደህንነት፣ ሠላም፣ ጤና፣ ትምህርት፣ የሞራል ሁኔታ፣ የሌሎች ዜጎችን መሠረታዊ መብቶች ፣ ነፃነቶችና መንግሥት ከሃይማኖት ነፃ መሆኑን ለማረጋገጥ በሚወጡ ህጎች ይሆናል፡፡

አንቀጽ ፳፱

በሰብዓ ላይ ስለሚፈፀሙ ወንጀሎች

ኢትዮጵያ ባይደቀቻቸው አለም አቀፍ ስምምነቶች እና በሌሎች የኢትዮጵያ ህጎች “በሰው ልጅ ላይ የሚፈፀሙ ወንጀሎች” ተብለው የተወሰኑትን ወንጀሎች፣ የሰው ዘር የማጥፋት፣ ያለፍርድ የሞት ቅጣት አርምጃ የመውሰድ፣ በአስገዳድጅነት ሰውን የመሰወር ወይም ኢስብዓዊ የድብደባ ድርጊቶችን በፈፀሙ ሰዎች ላይ ከስ ማቅረብ በይረጋ አይታገድም፡፡ በህግ አውጭ ዘርፍ ሆነ በማንኛውም የመንግሥት አካል ውሳኔዎች በምህረት ወይም በይቅርታ አይታለፉም፡፡

ክፍል ሁለት
ዲሞክራሲያዊ መብቶች

አንቀጽ ፴

የአመለካከት ፡ ሀሳብን በነፃ የመያዝና የመግለፅ መብት

- ፩. ማንኛውም ሰው ያለማንም ጣልቃ ገብነት የመሰለውን አመለካከት መያዝ ይችላል፡፡
- ፪. ማንኛውም ሰው ያለማንም ጣልቃ ገብነት ሀሳቡን የመግለፅ ነፃነት አለው፡፡ ይህ ነፃነት በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ወሰን ላይደረግበት በቃልም ሆነ በፅሁፍ ወይም በሕትመት፣ በሥነ ጥበብ መልክ ወይም በመረጠው በማንኛውም የማሠራጫ ዘዴ፣ ማንኛውንም ዓይነት መረጃና ሀሳብ የመሰብሰብ፣ የመቀበልና የማሠራጨት ነፃነቶችን ያካትታል፡፡
- ፫. የፕሬስና የሌሎች መገናኛ ብዙሃን አንዲሁም የሥነ ጥበብ ፈጠራ ነፃነት ተረጋግጧል፡፡ የፕሬስ ነፃነት በተለይ የሚከተሉትን መብቶች ያጠቃልላል፡
- ሀ/ የቅድሚያ ምርመራ በማንኛውም መልኩ የተከለከለ መሆኑን፣
- ለ/ የህዝብን ጥቅም የሚመለከት መረጃ የማግኘት አድልጎ፣
- ፬. ለዲሞክራሲያዊ ሥርዓት አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች፣ ሀሳቦችና አመለካከቶች በነፃ መንሸራሸራቸውን ለማረጋገጥ ሲባል ፕሬስ በተቋምነቱ የአሠራር ነፃነትና የተለያዩ አስተያየቶች የማስተናገድ ችሎታ አንዲኖረው የህግ ጥበቃ ይደረግለታል፡፡
- ፭. በክልሉ መንግሥት ገንዘብ የሚካሄድ ወይም በመንግሥት ቁጥጥር ሥር ያለ መገናኛ ብዙሃን የተለያዩ አስተያየቶችን ለማስተናገድ በሚያስችለው ሁኔታ አንዲመራ ይደረጋል፡፡
- ፮. አነዚህ መብቶች ገደብ ሊጣልባቸው የሚችለው የሀሳብና መረጃ የማግኘት ነፃነት በአስተሳሰባዊ ይዘቱና ሊያስከትል በሚችለው አስተሳሰባዊ ውጤት ሊገታ አይገባውም በሚል መርህ ላይ ተመሥርተው በሚወጡ ህጎች ብቻ ይሆናል፡፡ የወጣቶችን ደህንነት፣ የሰውን ክብርና መልካም ስም ለመጠበቅ ሲባል ህጋዊ ገደቦች በአነዚህ መብቶች ላይ ሊደነገጉ ይችላሉ፡፡ የጦርነት ቅስቀሳዎች አንዲሁም ሰብአዊ ክብርን የሚነኩ የአደባባይ መግለጫዎች በህግ የሚከለከሉ ይሆናሉ፡፡

- ፮. ማንኛውም ሰው ከላይ በተጠቀሱት መብቶች አጠቃቀም ረገድ የሚጣሉ ህጋዊ ገደቦችን ጥሶ ከተገኘ በህግ ተጠያቂ ሊሆን ይችላል።

አንቀጽ ፴፩

የመሰብሰብ፣ ሠላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት

- ፩. ማንኛውም ሰው ከሌሎች ጋር በመሆን መሣሪያ ላይዝ በሠላም የመሰብሰብ፣ ሠላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት አለው። ከቤት ውጭ የሚደረጉ ስብሰባዎችና ሠላማዊ ሰልፎች በሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች በህዝብ አንቅስቃሴ ላይ ችግር አንዳይፈጥሩ ለማድረግ ወይም በመካሄድ ላይ ያለ ስብሰባ ወይም ሠላማዊ ሰልፍ ሠላምን፣ ዲሞክራሲያዊ መብቶችንና የህዝብን የሞራል ሁኔታ አንዳይጥሱ ለማስጠበቅ አግባብነት ያላቸው ሥርዓቶች ሊደነገጉ ይችላሉ።
- ፪. ይህ መብት የወጣቶችን ደህንነት፣ የሰውን ክብርና መልካም ስም ለመጠበቅ፣ የጦርነት ቅስቀሳዎች አንዲሁም ሰብአዊ ክብርን የሚነኩ የአደጣጭ መግለጫዎችን ለመከላከል ሲባል በሚወጡ ሕጎች መሠረት ተጠያቂ ከመሆን አያድንም።

አንቀጽ ፴፪

የመደራጀት መብት

ማንኛውም ሰው ለማንኛውም ዓላማ በማህበር የመደራጀት መብት አለው። ሆኖም አግባብ ያለውን ሕግ በመጣስ ወይም ሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን በሕገ ወጥ መንገድ ለማፍረስ የተመሠረቱ ወይም የተጠቀሱትን ተግባራት የሚያራምዱ ድርጅቶች የተከለከሉ ይሆናሉ።

አንቀጽ ፴፫

የመዘዋወር ነፃነትና የመኖሪያ ቦታ የመመስረት መብት

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፴፪ የተደነገገው አንደተጠበቀ ሆኖ፣ ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ ወይም በህጋዊ መንገድ

በክልሉ ውስጥ የሚገኝ ሰው በመረጠው የክልሉ አካባቢ የመዘዋወርና የመኖሪያ ቦታ የመመሥረት፣ ሠርቶ የመኖር፣ ሀብትና ንብረት የማፍራት፣ የመያዝ አንዲሁም በፈለገ ጊዜ ከክልሉ የመውጣት መብት አለው፡፡

አንቀጽ ፴፬

በሕዝባዊና መንግሥታዊ ሥራዎች የመሥራት መብት

- ፩. የክልሉን የሥራ ቋንቋ የሚያውቁ የሌሎች ክልሎች ተወላጆች የሆኑ ኢትዮጵያውያን በዚህ ክልል ውስጥ አንደኛውም የዚህ ክልል ተወላጅ የመኖር፣ በማንኛውም የክልሉ ሕዝባዊና መንግሥታዊ ሥራ ውስጥ ተቀጥረው ወይም ተመድበው የመሥራት መብት አላቸው፡፡
- ፪. ማንኛውም ሰው በክልሉ የመኖር፣ ከሥፍራ ሥፍራ በነፃ የመዘዋወር፣ ሀብትና ንብረት የማፍራትና የመያዝ መብት አለው፡፡

አንቀጽ ፴፭

የጋብቻ የግልና የቤተሰብ መብቶች

- ፩. በሕግ በተወሰነው የጋብቻ ዕድሜ የደረሱ ወንዶችና ሴቶች በዘር፣ በብሄር፣ በብሄረሰብ፣ በሃይማኖት ወይም በሌሎች ምክንያቶች ልዩነት ሳይደረግባቸው የማግባትና የቤተሰብ የመመሥረት መብት አላቸው፡፡ በጋብቻ አፈፃፀም፣ በጋብቻ ዘመንና በፍቺ ጊዜ አኩል መብት አላቸው፡፡ በፍቺ ጊዜ የልጆች መብትና ጥቅም አንዲከበር የሚያደርጉ የህግ ድንጋጌዎች ይወጣሉ፡፡
- ፪. ጋብቻ በተጋቢዎች ነፃና ሙሉ ፈቃደኝነት ላይ ብቻ ይመሠረታል፡፡
- ፫. ቤተሰብ የሕብረተሰብ የተፈጥሮ መሠረታዊ መነሻ ነው፡፡ ስለሆነም ከህብረተሰቡና ከመንግሥት ጥበቃ የማግኘት መብት አለው፡፡
- ፬. በሕግ በተለይ በሚዘረዘረው መሠረት በሃይማኖት፣ በባህልና በህግ ሥርዓቶች ላይ ተመሠርተው ለሚፈፀሙ ጋብቻዎች አውቅና የሚሰጥ ሕግ ሊወጣ ይችላል፡፡
- ፭. ይህ ሕገ-መንግሥት የግልና የቤተሰብ ሕግን በተመለከተ በተከራካሪዎች ፈቃድ በሃይማኖቶች ወይም በባህሎች ሕጎች መሠረት መዳኘትን አይከለክልም፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡

አንቀጽ ፴፮
የቤቶች መብት

- ፩. ቤቶች ይህ አገ-መንግሥት በአረጋገጠላቸው መብቶችና ጥበቃዎች በመጠቀም ረገድ ከወንዶች ጋር አኩል መብት አላቸው፡፡
- ፪. ቤቶች በዚህ አገ-መንግሥት በተደነገገው መሠረት በጋብቻ ከወንዶች ጋር አኩል መብት አላቸው፡፡
- ፫. ቤቶች በቦታችንና በልዩነት ሲታዩ በመቆየታቸው ምክንያት የደረሰባቸውን የታሪክ ጠባላ ከግምት ውስጥ በማስገባት ይኸው የታሪክ ጠባላ አንዲታረምላቸው በተጨማሪ የድጋፍ አርምጃዎች ተጠቃሚ የመሆን መብት አላቸው፡፡ በዚህ ረገድ የሚወሰዱት አርምጃዎች አላማ በፖለቲካዊ፣ በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ አንዲሁም በመንግሥትና በግል ተቋሞች ውስጥ ቤቶች ከወንዶች ጋር በአኩልነት ተወዳዳሪና ተሳታፊ አንዲሆኑ ለማድረግ አንዲቻል ልዩ ትኩረት ለመስጠት ነው፡፡
- ፬. ቤቶች ከገጂ ልማድ ተፅዕኖ ለመላቀቅ ያላቸውን መብት መንግሥት ማስከበር አለበት፡፡ ቤቶችን የሚጨቁኑና በአካላቸው ወይም በአዕምሮአቸው ላይ ጉዳት የሚያስከትሉ ሐሳቦች፣ ወገኖችና ልማዶች የተከለከሉ ናቸው፡፡
- ፭. ቤቶች የቅጥር፣ የሥራ አደገት፣ የአኩል ክፍያና ጡረታን የማስተላለፍ አኩል መብት አላቸው፡፡
- ፮. በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ወይም በግል ድርጅቶች ተቀጥረው የሚሠሩ ቤቶች፡
 - ሀ/ የወሊድ ፈቃድ ከሙሉ የደመወዝ ክፍያ ጋር የማግኘት መብት አላቸው፣ የወሊድ ፈቃድ ርዝመት ሴቷ የምትሠራውን ሥራ ሁኔታ፣ የሴቷን ጤንነት፣ የሕፃኑንና የቤተሰቡን ደህንነት ከግምት ውስጥ በማስገባት በአግ ይወሰናል፡፡
 - ለ/ የወሊድ ፈቃድ በአግ በሚወሰነው መሠረት ከሙሉ የደመወዝ ክፍያ ጋር የሚሰጥ የአርግዝና ፈቃድን ሊጨምር ይችላል፡፡

፩. ሴቶች በአርማዝናና በወሊድ ምክንያት የሚደርስባቸውን ጉዳት ለመከላከልና ጤንነታቸውን ለማስጠበቅ የሚያስችል የቤተሰብ ምጣኔ ተምህርት፣ መ/ኝ አቅም የማግኘት መብት አላቸው፡፡

፪. ሴቶች ንብረት የማፍራት፣ የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀምና የማስተላለፍ መብት አላቸው በተለይ መሬትን በመጠቀም፣ በማስተላለፍ፣ በማስተዳደርና በመቆጣጠር ረገድ ከወንዶች ጋር አኩል መብት አላቸው፡፡ አንዲሁም ውርስን በሚመለከት በአኩልነት የመታየት መብት አላቸው፡፡

፫. ሴቶች በክልሉ የልማት ፖሊሲዎች፣ ዕቅዶችና ኘርጀክቶች ዝግጅትና አፈፃፀም በተለይ የሴቶችን ጥቅም በሚነኩ ኘርጀክቶች ላይ ሀሳባቸውን በተሟላ ሁኔታ አንዲስጡ የመጠየቅ መብት አላቸው፡፡

አንቀጽ ፴፯
የሕፃናት መብት

፩. ማንኛውም ሕፃን የሚከተሉት መብቶች አሉት፤

ሀ/ በሕይወት የመኖር፤

ለ/ ስምና ዜግነት የማግኘት፤

ሐ/ ወላጆቹን ወይም በህግ የማሳደግ መብት ያላቸውን ሰዎች የማወቅና የአነሱንም አንክብካቤ የማግኘት፤

መ/ ጉልበቱን ከሚበዛብዙ ልማዶች የመጠበቅ፣ በተምህርቱ፣ በጤናውና በደህንነቱ ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ሥራዎችን አንዲሠራ ያለመገደድ ወይም ከመሥራት የመጠበቅ፤

ሠ/ በተምህርት ቤቶች ወይም በህፃናት ማሳደጊያ ተቋሞች ውስጥ በአካሉ ላይ ከሚፈፀም ወይም ከጭካኔና ኢስብአዊ ከሆነ ቅጣት ነፃ የመሆን፡፡

፪. ሕፃናትን የሚመለከቱ አርምጃዎች በሚወሰዱበት ጊዜ በመንግሥታዊ ወይም በግል የበጎ አድራጎት ተቋሞች፣ በፍርድ ቤቶች፣ በአስተዳደር ባለሥልጣኖች ወይም በሕግ አውጭ አካላት የሕፃናት ደህንነት በቀደምትነት መታሰብ አለበት፡፡

፫. ወጣት አጥፊዎች፣ በማረሚያ ወይም በማቋቋሚያ ተቋሞች የሚገኙና በመንግሥት አርዳታ የሚያድጉ ወጣቶች በመንግሥት ወይም በግል

አገልግሎታችን ተቋሞች የሚገኙ ወጣቶች ከአዋቂዎች ተለይተው መያዝ አለባቸው፡፡

፩. ከጋብቻ ውጭ የተወለዱ ሕፃናት በጋብቻ ከተወለዱ ሕፃናት ጋር አኩል መብት አላቸው፡፡

፪. መንግሥት ለአገልግሎታችን ልዩ ጥበቃ ያደርግላቸዋል፡፡ በጉዲፊቻ የሚያድጉ በትን ሥርዓት የሚያመቻቹና የሚያስፋፋ አንዲሁም ይህንነታቸውንና ትምህርታቸውን የሚያራምዱ ተቋሞች አንዲመሠረቱ ያበረታታል፡፡

አንቀጽ ፴፰ ፍትህ የማግኘት መብት

፩. ማንኛውም ሰው በፍርድ ሊወስን የሚገባውን ጉዳይ ለፍርድ ቤት ወይም ለሌላ በኋላ የዳኝነት ሥልጣን ለተሰጠው አካል የማቅረብና ውሳኔ ወይም ፍርድ የማግኘት መብት አለው፡፡

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ የተመለከተው ውሳኔ ወይም ፍርድ ፡

ሀ/ ማንኛውም ማህበር የአባላቱን የጋራ ወይም የግል ጥቅም በመወከል፡

ለ/ ማንኛውም ቡድን ወይም ተመሳሳይ ጥቅም ያላቸውን ሰዎች የሚወክል ግለሰብ ወይም የቡድን አባል የመጠየቅና የማግኘት መብት አለው፡፡

አንቀጽ ፴፱ የቤረኻንጉል ጉሙዝ ክልል ብሄር ብሄረሰቦች መብቶች

የቤረኻንጉል ጉሙዝ ክልል ብሄር ብሄረሰቦች በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ-መንግሥት የራሱን አድል በራስ የመወሰን አስከ መገንጠል ድረስ ያለው መብቱ በማናቸውም መልኩ ያለገደብ የተጠበቀ ነው፡፡ በዚህም መሠረት የክልሉ ብሄር ብሄረሰቦች ፡

፩. የራሳቸውን ብሄራዊ ማንነት የመጠበቅና የማስከበር፣ ቅርሱንና ታሪኩን የመንከባከብና የማበልፀግ አንዲሁም አያንዳንዱ ብሄረሰብ በቋንቋው የመጠቀም፣ ቋንቋውን የማሳደግ፣ ጥህሉን የመግለፅ የማዳበርና የማስፋፋት መብት አለው፡፡

፪. በራሳቸው መልክዓ ምድራዊ ክልል ውስጥ የራሳቸውን ጉዳይ በራሳቸው የመጨረስ፣ራስን በራስ የማስተዳደር አንዲሁም በፌዴራል መንግሥት ውስጥ በነፃነት፣አድልዎ በሌለበት ተገቢና ፍትሃዊ በሆነ የውክልና አግባብ ውጤታማ ተሳትፎ የማድረግ መብት አላቸው፡፡

፫. የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብሄር ብሄረሰቦች ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ሕዝቡ በሰፈረበት መልክዓ ምድር ራሱን የሚያስተዳድርበት መንግሥታዊ ተቋማት የማቋቋምና በፌዴራል መንግሥቱ አስተዳደሮች ውስጥ ሚዛናዊ ውክልና የማግኘት መብት አለው፡፡

፬. በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ ፩ አስከ ፫ የተጠቀሱት መብቶች ታገዱ ተረገጡ ወይም ተሸራረፉ ብሎ ባመነበትና አነኳህንም በአንድነት ሥር ሆኖ ሊያስተካክላቸው ባልቻለበት ጊዜ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ፊደራሊዝም ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፱፱ በተደነገገው መሠረት የራሱን አድል በራሱ የመወሰን መብት አስከ መገንጠል ድረስ ተግባራዊ ያደርጋል፡፡

፭. የራስን አድል በራስ የመወሰን አስከ መገንጠል ድረስ ያለው መብት በሥራ ላይ የሚውለው፡

ሀ/ የመገንጠል ጥያቄ በብሄር፣ በብሄረሰብ ወይም በሕዝቡ የሕግ አውጪ ምክር ቤት በሁለት ሶስተኛ የድምፅ ድጋፍ ተቀባይነት ማግኘቱ ሲረጋገጥ፣

ለ/ የፌዴራል መንግሥት የብሄር ፣የብሄረሰብ ወይም የሕዝቡ ምክር ቤት ውሳኔ በደረሰው በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ለጠያቂው ብሄር፣ ብሄረሰብ ወይም ሕዝብ ሕዝብ ውሳኔ ሲያደራጅ፣

ሐ/ የመገንጠሉ ጥያቄ በሕዝብ ውሳኔው በአብላጫ ድምፅ ሲደገፍ ፣

መ/ የፌዴራል መንግሥት መገንጠሉን ለመረጠው ብሄር፣ ብሄረሰብ ወይም ሕዝብ ምክር ቤት ሥልጣኑን ሲያሰረክብ ፣

ሠ/ በሕግ በሚወሰነው መሠረት የንብረት ክፍፍል ሲደረግ ነው፡፡

፮. የክልሉ ብሄር ፣ ብሄረሰቦች በማንኛውም ጊዜ የራሳቸውን ክልል የማቋቋም መብት አላቸው፡፡ አፈዳፀሙ በፌዴራል ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፵፯ ንዑስ አንቀጽ ፫ (ሀ- መ) ይሆናል፡፡

፮. በዚህ አገ-መንግሥት ውስጥ “ ብሄር፣ ብሄረሰብ ፣ ሕዝብ ” ማለት ቀጥሎ የተገለፁትን ባህሪያት የሚያሳይ ማህበረሰብ ነው። ሰፊ ያለ የጋራ ጠባይ የሚያገፃግርቅ ባህል ወይም ተመሳሳይ ልምዶች ያላቸው፣ ሊግቡበት የሚችሉበት የጋራ ቋንቋ ያላቸው የጋራ ወይም የተዛመደ ሕልውና አለን ብለው የሚያመኑና የሥነ ልቦና አንድነት ያላቸውና በአብዛኛው በተያያዘ መልክዓ ምድር የሚኖሩ ናቸው።

አንቀጽ ፵
የንብረት መብት

- ፩. በክልሉ ውስጥና ውጭ የሚኖር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የግል ንብረት ባለቤት መሆኑ ይከበርለታል። ይህ መብት የህዝብን ጥቅም ለመጠበቅ በሌላ ሁኔታ በህግ አስከሬተዉሰነ ድረስ ንብረት የመያዝና በንብረት የመጠቀም ወይም የሌሎች ዜጎችን መብቶች አስከሬተዉሰነ ድረስ ንብረት የመሸጥ፣ የማውረስ ወይም በሌላ መንገድ የማስተላለፍ መብቶችን ያካትታል።
- ፪. ለዚህ አንቀጽ አላማ “ የግል ንብረት ” ማለት በክልሉ ውስጥና ከክልሉ ውጭ የሚኖር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወይም ህጋዊ ሰውነት በህግ የተሰጣቸው አገር አቀፍ ወይም ክልላዊ ማህበራት ወይም አግባብ ባላቸው ሁኔታዎች በህግ በተለይ በጋራ የንብረት ባለቤቶች አንዲሆኑ የተፈቀደላቸው ማህበረሰቦች፣ በጉልበታቸው፣ በፈጠራ ችሎታቸው ወይም በከፊታቸው የአፈሩት ተጨባጭ የሆነና የተጨባጭነት ጠባይ ሳይኖረው ዋጋ ያለው ውጤት ነው።
- ፫. የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ ሀብት ባለቤትነት መብት የመንግሥትና የሕዝብ ብቻ ነው። መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ የክልሉ ሕዝብ የጋራ ንብረት ነው።
- ፬. የክልሉ አርሶ አደሮች መሬት በነፃ የማግኘትና ከመሬታቸው ያለመፈናቀል መብታቸው የተከበረ ነው። አፈዳፀሙ በእግ ይወሰናል።
- ፭. በክልሉ የሚገኙ አርሶ አደሮችና ከፊል አርሶ አደሮች ለግጦሽም ሆነ ለአርሻ የሚጠቀሙበት መሬት በነፃ የማግኘት፣ የመጠቀምና ከመሬታቸው ያለመፈናቀል መብት አላቸው። አፈዳፀሙ በህግ ይወሰናል።
- ፮. የመሬት ባለቤትነት የሕዝብ መሆኑ አንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ መንግሥት ለግል ባለሀብቶች በእግ በሚወሰን ክፍያ በመሬት የመጠቀም መብታቸውን ያስከብርላቸዋል ። ዝርዝሩ በህግ ይወሰናል።

- ፮. በክልሉ ውስጥና ከክልሉ ውጭ የሚኖር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በጉልበቱ ወይም በገንዘቡ በመሬት ላይ ለሚገነባው ቋሚ ንብረት ወይም ለሚያደርገው ቋሚ መሻሻል ሙሉ መብት አለው። ይህም መብት የመሸጥ፣ የመለወጥ፣ የማውረስ፣ የመሬት ተጠቃሚነቱ ሲቋረጥ ደግሞ ንብረቱን የማንሳት፣ ባለቤትነቱን የማዛወር ወይም የካሳ ክፍያ የመጠየቅ መብቶችን ያካትታል። ዝርዝሩ በህግ ይወሰናል።
- ፳. የግል ንብረት ባለቤትነት መብት አንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ መንግሥት ለህዝብ ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ተመጣጣኝ ነፃ በቅድሚያ በመክፈል የግል ንብረትን ለመውሰድ ይችላል።

አንቀጽ ፵፩
የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊና የባህል መብቶች

- ፩. የክልሉ ነዋሪ የሆነ ወይም በክልሉ ውስጥ ለመኖር የሚፈልግ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በክልሉ ውስጥ በማንኛውም የኢኮኖሚ አንቅስቃሴ የመሰማራትና ለመተዳደሪያው የመረጠውን ሥራ የመስራት መብት አለው።
- ፪. ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ መተዳደሪያውን፣ ሥራውንና ሙያውን የመምረጥ መብት አለው።
- ፫. የክልሉ ነዋሪዎች ሁሉ በመንግሥት ገንዘብ በሚካሄዱ ማህበራዊ አገልግሎቶች በአኩልነት የመጠቀም መብት አላቸው።
- ፬. የክልሉ መንግሥት የጤና፣ የትምህርትና ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶችን ለሕዝብ ለማቅረብ በየጊዜው አየጫመረ የሚሄድ ሀብት ይመድባል።
- ፭. የክልሉ መንግሥት የአካልና የአዕምሮ ጉዳተኞችን፣ አረጋጋያንና ያለወላጅ ወይም ያለአሳዳጊ የቀሩ ሕፃናትን ለማቋቋምና ለመርዳት የክልሉ ኢኮኖሚ አቅም በፈቀደው ደረጃ አንክብካቤ ያደረጋል።
- ፮. የክልሉ መንግሥት ለሥራ አጦችና ለችግሮች ሥራ ለመፍጠር የሚያስችል ፖሊሲ ይከተላል፤ አንዲሁም በሚያካሂደው የሥራ ዘርፍ ውስጥ የሥራ አድል ለመፍጠር የሥራ ፕሮግራሞችን ያወጣል፤ ፕሮጀክቶችን ያካሂዳል።
- ፯. የክልሉ መንግሥት የክልሉ ነዋሪዎች ጠቃሚ ሥራ የማግኘት ዕድላቸው አየሰፋ አንዲሄድ ለማድረግ አስፈላጊ አርምጃዎችን ይወስዳል።
- ፰. አርሶ አደሮችና ከፊል አርሶ አደሮች በየጊዜው አየተሻሻለ የሚሄድ ኑሮ ለመኖር የሚያስችላቸውንና ለብሄራዊ ሀብት ካደረጉት የምርት አስተዋጽኦ ጋር

ተመጣጣኝ የሆነ ተገቢ ዋጋ ለምርት ውጤቶቻቸው የማግኘት መብት አላቸው። የክልሉ መንግሥት የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ፖሊሲዎችን በሚተልምበት ጊዜ በዚህ ዓላማ መመራት አለበት።

፱. የክልሉ መንግሥት የጣህልና የታሪክ ቅርሶችን የመንከባከብና ለሥነ ጥበብና ለስፖርት መስፋፋት አስተዋጽኦ የማድረግ ኃላፊነት አለበት።

አንቀጽ ፵፪ የሠራተኞች መብት

፩. የፋብሪካና የአገልግሎት ሠራተኞች፣ የአርሻ ሠራተኞች፣ ገበሬዎች ሌሎች የገጠር ሠራተኞች ከተወሰነ የኃላፊነት ደረጃ በታች ያሉና የሥራ ጠባያቸው የሚፈቅድላቸው የመንግሥት ሠራተኞች፡-

ሀ/ የሥራና የኢኮኖሚ ሁኔታዎችን ለማሻሻል በማህበር የመደራጀት መብት አላቸው። ይህ መብት የሠራተኛ ማህበራትንና ሌሎች ማህበራትን የማደራጀት ከአስሪዎችና ጥቅማቸውን ከሚነኩ ሌሎች ድርጅቶች ጋር የመደራጀር መብቶችን ያካትታል።

ለ/ ከዚህ በላይ በገዑስ አንቀጽ ፩ ሥር የተመለከቱት የሠራተኛ ክፍሎች ሥራ ማቆምን ጨምሮ ቅሬታ ለማሰማት መብት አላቸው።

ሐ/ ከፍ ብሎ በፊደል ሀ እና ለ መሠረት አውቅና ጣፕት መብቶች ለመጠቀም የሚችሉት የመንግሥት ሠራተኞች በህግ ይወሰናሉ።

መ/ ሴት ሠራተኞች ለተመሳሳይ ሥራ ተመሳሳይ ክፍያ የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ ነው።

፪. ሠራተኞች በአግባቡ የተወሰነ የሥራ ሰዓት፣ ዕረፍት፣ የመዝናኛ ጊዜ በየጊዜው ከክፍያ ጋር የሚሰጡ የአረፍት ቀናት፣ ደመወዝ የሚከፈልላቸው የሕዝብ በዓላት አንዲሁም ጤናማና አደጋ የማያደርስ የሥራ አካባቢ የማግኘት መብት አላቸው።

፫. አነዚህን መብቶች ተግባራዊ ለማድረግ የሚወጡ ሕጎች በዚህ አንቀጽ ገዑስ አንቀጽ ፩ መሠረት አውቅና ያገኙትን መብቶች ሳይቀንሱ የተጠቀሱት ዓይነት የሠራተኛ ማህበራት ስለሚቋቋሙበትና የጋራ ድርድር ስለሚካሄድበት ሥርዓት ይደነግጋሉ።

አንቀጽ ፵፫

የልማት መብት

- ፩. የክልሉ ነዋሪዎች የኑሮ ሁኔታዎችን የማሻሻልና የማያቋርጥ አድጎት የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ ነው፡፡
- ፪. የክልሉ ነዋሪዎች በብሄራዊ ልማት የመሳተፍ በተለይም አባል የሆኑበትን ማህበረሰብ በሚመለከቱ ፖሊሲዎችና ንግድ ስራዎች ላይ ሀሳባቸውን አንዲሰጡ የመጠየቅ መብት አላቸው፡፡ የልማት አንቅስቃሴ ዋና ዓላማ የክልሉን ነዋሪዎች አድጎትና መሠረታዊ ፍላጎቶች ማሟላት ይሆናል፡፡

አንቀጽ ፵፬

የአካባቢ ደህንነት መብት

- ፩. የክልሉ ነዋሪዎች ንፁህና ጤናማ በሆነ አካባቢ የመኖር መብት አላቸው፡፡
- ፪. የክልሉ መንግሥት በሚያካሄዳቸው ንግድ ስራዎች ምክንያት የተፈናቀሉ ወይም ኑሮአቸው የተነካባቸው ሰዎች ሁሉ በመንግሥት በቂ አርዳታ ወደ ሌላ አካባቢ መዘዋወርን ጨምሮ ተመጣጣኝ የሆነ የገንዘብ ወይም ሌላ አማራጭ ማካካሻ የማግኘት መብት አላቸው፡፡

ምዕራፍ አራት

የክልሉ መንግሥት አደረጃጀትና የሥልጣን ክፍፍል

አንቀጽ ፵፭

የክልሉ አስተዳደር አርከኖች

- ፩. ክልሉ በክልል ፣ በብሄረሰብ ምክር ቤትና በአስተዳደራዊ አርከኖች የተዋቀረ ነው፡፡ ይሁን እንጂ የክልሉ ምክር ቤት አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ሌሎች

የአስተዳደር አርከኖችን በሕግ ሊያዋቅር፣ ሥልጣንና ተግባራቸውን በህግ ሊወስን ይችላል።

፪. በክልሉ ውስጥ የሚቋቋሙት የመስተዳደር አርከኖች በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች አስፋፈር፣ ቋንቋ፣ ማንነትና ፈቃድ መሠረት ያደረጉ ናቸው።

፫. በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ሌሎች ህዝቦች ውክልና በልዩ ሁኔታ የሚታይ ይሆናል። ዝርዝሩ በሕግ ይወስናል።

፬. በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ከተሞች ልማታቸውን የሚያፋጥን የራሳቸው አስተዳደር ይኖራቸዋል። ዝርዝሩ በሕግ ይወስናል።

አንቀጽ ፵፮

የክልሉ መንግሥት የሥልጣን አካላት

፩. የክልሉ መንግሥት ሕግ አውጪ አካል የክልሉ ምክር ቤት ሲሆን የክልላዊ መንግሥቱ ከፍተኛ የሥልጣን አካል ሆኖ ተጠሪነቱ ለወከለው ሕዝብ ነው።

፪. የክልሉ ከፍተኛ የሕግ አስፈፃሚ አካል የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ሲሆን ተጠሪነቱ ለክልሉ ምክር ቤት ነው።

፫. የክልሉ የዳኝነት ሥልጣን የክልሉ ፍርድ ቤቶች ብቻ ነው።

አንቀጽ ፵፯

የክልሉ መንግሥት የሥልጣንና ተግባር

፩. በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ-መንግሥት ውስጥ በውል ተለይተው ለፌዴራሉ መንግሥት ወይም ለፌዴራሉ መንግሥትና ለክልሉ በጋራ ከተሰጡት ሥልጣንና ተግባራት ውጭ ያለ ማናቸውም ሥልጣንና ተግባር የክልሉ መንግሥት ሥልጣንና ተግባር ይሆናል።

፪. በዚህ አንቀጽ ገዑስ አንቀጽ ፩ ሥር የሰፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ አንደተጠበቀ ሆኖ ክልላዊ መንግሥቱ፡-

፪.፩ የክልሉን የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ፖሊሲ ስትራቴጂና ዕቅድ ያወጣል፤ ያስፈጽማል፤

- ፪.፪ የክልሉን አገ-መንግሥትና ሌሎች አገሮችን ያወጣል፤ ያስፈጽማል፤
- ፪.፫ የፌዴራሉ መንግሥት በሚያወጣው አግ መሠረት መሬትንና የተፈጥሮ ሀብትን ያስተዳድራል፤
- ፪.፬ ራስን በራስ ማስተዳደርን ዓላማው ያደረገ ክልላዊ መስተዳድር ያዋቅራል፤ የአግ የበላይነት የሰፈነበት ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ይገነባል፤ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አገ-መንግሥትን ይህንን አገ-መንግሥት ይጠብቃል፤ ይከላከላል፤
- ፪.፭ የክልሉን መስተዳድር ሠራተኞች አስተዳደርና የሥራ ሁኔታዎች በተመለከተ አግ ያወጣል፤ ያስፈጽማል፤ ይህንኑ በሚያስፈጽም በት ጊዜ የሀገሪቱን የትምህርት፤ የሥልጠናና የልምድ መመዘኛዎች ግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርበታል፡፡
- ፪.፮ የክልሉን የፖሊስ ኃይል ያደራጃል፤ ይመራል፤ የክልሉን ሠላምና ፀጥታ ይጠብቃል፤
- ፪.፯ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አገ-መንግሥት አንቀጽ ፳፰ ንዑስ አንቀጽ ፩ አና የዚህ አገ-መንግሥት አንቀጽ ፳፱ ድንጋጌዎች አንደተጠበቁ ሆነው በአግ መሠረት ሞህረት ያደርጋል፤
- ፪.፰ ለክልሉ በተወሰነው የገቢ ምንጭ ግብርና ሌሎች ታክሶችን ይጥላል፤ ይሰበከባል፤ የክልሉን በጀት ያወጣል፤ ያስፈፅማል፤
- ፪.፱ በክልል መስተዳድሩና በድርጅት ተቀጣሪዎች ላይ የሥራ ግብር ይጥላል፤ ይሰበከባል፤
- ፪.፲ የመሬት መጠቀሚያ ክፍያን ይወስናል፤ ይሰበከባል፤
- ፪.፲፩ የአርሻ ሥራ ገቢ ግብር ይጥላል፤ ይሰበከባል፤
- ፪.፲፪ በክልሉ ውስጥ በግል ባለቤትነት ሥር ከሚገኙ ቤቶችና ሌሎች ንብረቶች በሚገኝ ገቢ ላይ ግብር ይጥላል፤ ይሰበከባል፤ በክልል መስተዳድሩ ባለቤትነት ሥር ባሉ ቤቶችና ሌሎች ንብረቶች ላይ ኪራይ ያስከፍላል፤
- ፪.፲፫ በክልል መስተዳድሩ ባለቤትነት ሥር ከሚገኙ የልማት ድርጅቶች ላይ የንግድ ትርፍ፤ የሥራ ግብርና የሽያጭና የኤክሳይዝ ታክሶችን ይጥላል፤ ይሰበከባል፤

፪.፲፬ ከፌዴራል መንግሥት ጋር፡-

ሀ/ በጋራ ከሚያቋቁሟቸው የልማት ድርጅቶች የሚገኘውን የንግድ ትርፍ ግብር፤ የሥራ ግብር፤ የሽያጭና የኤክሳይዝ ታክሶችን በሕጉ መሠረት ይካፈላል፤

ለ/ ከድርጅቶች የንግድ ትርፍና ከጠላክሲዮኖች የትርፍ ድርሻ ላይ ግብርና የሽያጭ ታክሶችን በሕጉ መሠረት ይካፈላል፤

ሐ/ ከከፍተኛ የማዕድን ሥራዎችና ከማናቸውም የፔትሮሊየምና የጋዝ ሥራዎች የሚገኘውን የገቢ ግብርና የሮያሊቲ ክፍያዎች በሕጉ መሠረት ይካፈላል፤

፪.፲፭ በክልል መስተዳድሩ አካላት ከሚሰጡ ፈቃዶችና አገልግሎቶች የሚመነጨ ክፍያዎችን ይወስናል ይሰበስባል፡፡

፪.፲፮ ከደን የሚገኘውን የሮያሊቲ ክፍያ ይወስናል፤ ይሰበስባል፡፡

፪.፲፯ በክልሉ ውስጥ ማናቸውም የተፈጥሮ አደጋ ሲያጋጥም ወይም የሕዝብን ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሲከሰት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥቶ በሥራ ላይ ያውላል፡፡

ምዕራፍ አምስት

ስለክልሉ ምክር ቤት

አንቀጽ ፵፰

ስለክልሉ ምክር ቤት አባላት

- ፩. የክልሉ ምክር ቤት አባላት ነፃ ፣ ቀጥተኛ ፣ ተከክለኛ በሆነና ድምጽ በምስጢር በሚሰጥበት ሥርዓት በየአምስት ዓመቱ በሕዝብ ይመረጣሉ፡፡
- ፪. የምክር ቤቱ አባላት በአንድ የምርጫ ክልል ውስጥ ከሌሎች ተወዳዳሪዎች መካከል አብላጫ ድምጽ ያገኘ ተወዳዳሪ አሸናፊ በሚሆንበት የምርጫ ሥርዓት ይመረጣሉ፡፡ የምክር ቤቱ አባላት ቁጥር የሕዝብ ብዛትን መሠረት ያደረገ ይሆናል፡፡ የማኦና የኮሞ ብሄረሰቦች ውክልና በልዩ ሁኔታ ይታያል፡፡ ጠቅላላ የክልል ምክር ቤት አባላት ቁጥር ከአንድ መቶ አይበልጥም፡፡ የተለየ ውክልና አንደሚያስፈልጋቸው የታመነባቸው ሕዝቦች በምርጫ ምክር ቤቱ ውስጥ ይወከላሉ፡፡ ዝርዝሩ ህግ ይወስናል፡፡

- ፫. የምክር ቤቱ አባላት የመላው የክልሉ ሕዝብ ተወካዮች ናቸው።
ተገዥነታቸውም፡-
ሀ/ ለሕገ መንግሥቱ
ለ/ ለመረጣቸው ሕዝብና
ሐ/ ለራሳቸው ሕሊና ብቻ ይሆናል።
- ፬. ማንኛውም የምክር ቤቱ አባል በምክር ቤቱ ውስጥ በሚሰጠው ድምጽ
ወይም አስተያየት ምክንያት አይከሰስም፤ አስተዳደራዊ አርምጃም
አይወስድበትም።
- ፭. ማንኛውም የክልል ምክር ቤት አባል ከባድ ወንጀል ሲፈጽም አጅ ከፍንጅ
ካልተያዘ በስተቀር ያለምክር ቤቱ ፈቃድ አይያዝም፤ በወንጀልም አይከሰስም።
- ፮. ማንኛውም የምክር ቤቱ አባል የመረጠው ሕዝብ አመኔታ ባጣበት ጊዜ በሕግ
መሠረት ከምክር ቤት አባልነቱ ይወገዳል።
- ፯. የዚህ አንቀጽ ገዑስ አንቀጽ ፮ ድንጋጌ አንደኛውን ባለው በየደረጃው በሚገኙ
ምክር ቤቶች ተፈጻሚነት ይኖረዋል።

አንቀጽ ፵፱
የክልሉ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

- ፩. የክልሉ ምክር ቤት በዚህ ሕገ-መንግሥት መሠረት የክልሉ ሕግ አውጭ
አካል ነው።
- ፪. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ-መንግሥት ድንጋጌ
አንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ በክልሉ የውስጥ ጉዳዮች ላይ የበላይ የፖለቲካ
ሥልጣን ባለቤት ነው።
- ፫. በዚህ አንቀጽ ገዑስ አንቀጽ ፩ እና ፪ ድንጋጌዎች ሥር የሰፈረው አጠቃላይ
ሥልጣን አንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ በተለይ የሚከተሉት ሥልጣንና
ተግባራት ይኖራታል።
- ፫.፩ በዚህ ሕገ-መንግሥት መሠረት የፌዴራሉን ሕገ-መንግሥትና
ሌሎች ሕጎችን የማይፃረሩ ልዩ ልዩ ሕጎችን ያወጣል፤
- ፫.፪ የሕዝቡን ብዛት፤ የክልሉን ስፋትና ማህበረ ኢኮኖሚያዊ አንቅስቃሴ
ግምት ውስጥ በማስገባት በክልሉ ውስጥ ተጨማሪ የአስተዳደር
አርከኖችን ወይም የራስ በራስ አስተዳደራዊ አካባቢዎችን በሕግ
ያቋቁማል፤

- ፫.፫ የፌዴራል መንግሥት ሥልጣን አንደተጠበቀ ሆኖ ከአገራቸው ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥታት ጋር የሚደረጉ ስምምነቶችን ያፀድቃል፤
- ፫.፬ የራሱን አፈ-ጉባኤና ምክትል አፈ-ጉባኤ ይመርጣል፤ ለምክር ቤቱ ሥራ የሚያስፈልጉትን ቋሚና ጊዜያዊ ኮሚቴዎች ይሰይማል፤
- ፫.፭ ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ርዕሰ መስተዳድሩን በምርጫ ይሰይማል፤ በርዕሰ መስተዳድሩ አቅራቢነት የክልሉን መስተዳድር ምክር ቤት አባላት ሹመት ያፀድቃል፤
- ፫.፮ በርዕሰ መስተዳድሩ አቅራቢነት የክልሉን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ምክትል ፕሬዚዳንት፣ ዋና አዲተሩንና ምክትል ዋና አዲተሩን ይሾማል፤
- ፫.፯ የክልሉን ጠቅላይ፣ ከፍተኛና የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶችን ያቋቁማል፤ ዳኞችን ይሾማል፤
- ፫.፰ የአዲትና ሌሎች የቁጥጥር አካላቱን ያቋቁማል፤
- ፫.፱ የክልሉን ሠላምና ፀጥታ ለመጠበቅ የሚያስፈልጉ መመሪያዎችን ያወጣል፤ የፀጥታና የፖሊስ ኃይሉን ያቋቁማል፤
- ፫.፲ የክልሉን የግንባራና ኢኮኖሚያዊ ፕሮግራሞች ያፀድቃል፤
- ፫.፲፩ የክልሉን የገቢ ምንጮች የሚመለከቱ ሕጎችን ያወጣል፤ የክልሉን በጀት ለብሄረሰብ ምክር ቤቶች ለአስተዳደራዊ አርከኖችና ወረዳዎች በቀመር ይመድባል፤ መርምሮ ያፀድቃል፤
- ፫.፲፪ ለግንባራዊ አገልግሎቶች መስፋፋት፣ ለኢኮኖሚያዊ ልማት መፋጠንና ለዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ አስፈላጊ የሆኑ ተቋማትን ያቋቁማል፤
- ፬.፲፫ ለክልሉ መንግሥት በተከለለው የገቢ ምንጭ በክልሉ ውስጥ ግብርና ታክስ ይጥላል፤
- ፫.፲፬ የክልል መስተዳድሩን የሠራተኛ አስተዳደርና የሥራ ሁኔታዎችን በተመለከተ ሕግ ያወጣል፤
- ፫.፲፭ በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፵፯ ንዑስ አንቀጽ ፪ (፪.፲፯) ሥር ለክልሉ መንግሥት በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያወጣል፤

፫.፲፮ የሀገሪቱንና የክልሉን ሕግጋት መንግሥታት አዋጆችና ሌሎች ሕጎችን በክልሉ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ ዝርዝር የማስፈጸሚያ ደንቦችን ያወጣል፤

፫.፲፯ የክልሉን ርዕሰ-መስተዳድርና ሌሎች የክልሉን መንግሥት ባለሥልጣናት ለጥያቄ ይጠራል ፤ የአስፈጻሚውን አካል አሠራር ይመረምራል፡፡

አንቀጽ ፶
የፖለቲካ ሥልጣን

፩. በምክር ቤቱ አብላጫ መቀመጫ ያገኘ የፖለቲካ ድርጅት ወይም ድርጅቶች የክልሉን መስተዳድር ምክር ቤት ያደራጃል፤ ወይም ያደራጃሉ፤ ይመራል፤ ወይም ይመራሉ፡፡

፪. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ ድንጋጌ አንደኛውን ለብሄረሰብ ምክር ቤት፤ ለወረዳ አና ለቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

አንቀጽ ፶፩
ስለክልሉ ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት

፩. የክልሉ ምክር ቤት የራሱ ጽሕፈት ቤት ይኖረዋል፡፡

፪. የጽሕፈት ቤቱ ሥልጣንና ተግባር በሕግ ይወሰናል፡፡

አንቀጽ ፶፪
ስለምክር ቤቱ አፈ-ጉባኤ አስያየምና የሥራ ዘመን

፩. የክልሉ ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፵፱ ንዑስ አንቀጽ ፫(፫.፱) መሠረት ከምክር ቤቱ አባላት መካከል በምርጫ የሚሰየም ሆኖ ተጠሪነቱ ለክልሉ ምክር ቤት ነው፡፡

፪. የአፈ-ጉባኤው የሥራ ዘመን የክልሉ ምክር ቤት የሥራ ዘመን ይሆናል፡፡

አንቀጽ ፶፫

የአፈ-ጉባኤው ሥልጣንና ተግባር

የክልሉ ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ በዚህ አገ-መንግሥት መሠረት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖራታል፡፡

- ፩. የምክር ቤቱን መደበኛና አስቸኳይ ስብሰባዎች ይጠራል፤ ይመራል፤
- ፪. ምክር ቤቱን በላከተኛ ወገኖች ዘንድ ይወክላል፤
- ፫. የምክር ቤቱን ጽሕፈት ቤት ያደራጃል፤ ጠቅላላ የአስተዳደር ሥራዎችን በጠላይነት ይመራል፤
- ፬. ምክር ቤቱ በአባሎቹ ላይ አንዲወሰድ የወሰነውን የዲስፒሊን አርምጃ ያስፈጽማል፤
- ፭. የምክር ቤቱን ድሚና ጊዜያዊ ኮሚቴዎች ያስተባብራል፡፡

አንቀጽ ፶፬

የምክትል አፈ-ጉባኤው ሥልጣንና ተግባር

ምክትል አፈ-ጉባኤው ተጠሪነቱ ለአፈ-ጉባኤውና ለክልሉ ምክር ቤት ሆኖ፡-

- ፩. በአፈ-ጉባኤው ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤
- ፪. አፈ-ጉባኤው በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተከቶ ይሠራል፡፡

አንቀጽ ፶፭

የምክር ቤቱ የስብሰባ ጊዜና የሥራ ዘመን

- ፩. የክልሉ ምክር ቤት ቢያንስ በዓመት ሁለት ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ያደርጋል፡፡
- ፪. ከምክር ቤቱ አባላት ውስጥ ከግማሽ ጠላይ የሚሆኑት በስብሰባው ላይ ከተገኙ የስብሰባው ምልዓተ-ጉባኤ ይሆናል፡፡ የምክር ቤቱ ውሳኔ በስብሰባው ላይ በተገኙት የምክር ቤቱ አባላት የአብዛኛ ድምፅ ይተላለፋል፡፡
- ፫. የክልሉ ምክር ቤት አባላት የሚመረጡት ለአምስት ዓመታት ነው፡፡ የሥራ ዘመኑ ከግብፅቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል፡፡ የቀድሞው ምክር ቤት የሥራ ዘመን በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ አዲሱ ምክር ቤት ሥራውን ይጀምራል፡፡
- ፬. ምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ በማያደርግበት ወቅት አፈ-ጉባኤው አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል፡፡ የክልሉ ርዕሰ-መስተዳድር ወይም ከምክር ቤቱ አባላት

መካከል ከአንድ ሶስተኛ በላይ የሚሆኑት አስቸኳይ ስብሰባ አንዲጠራ ከጠየቁ አፈ ጉባኤው የምክር ቤቱን ስብሰባ የመጥራት ግዴታ አለበት፡፡

- ፭. የክልሉ ምክር ቤት ስብሰባ በግልጽ ይካሄዳል፤ ሆኖም ስብሰባው በዝግ አንዲካሄድ በምክር ቤቱ አባላት ወይም በክልሉ አስፈፃሚ አካል ከተጠየቀና ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ጥያቄውን ከደገፉት ምክር ቤቱ ዝግ ስብሰባ ሊያደርግ ይችላል፡፡

አንቀጽ ፶፮

የምክር ቤቱ ውሳኔዎችና ውስጣዊ የአሠራር ሥነ ሥርዓቶች

- ፩. በዚህ አገ-መንግሥት ውስጥ ተገልጾ በተለይ ካልተደነገገ በስተቀር ማናቸውም ውሳኔዎች የሚተላለፉት በምክር ቤቱ አባላት የአብላጫ ድምፅ ይሆናል፡፡

- ፪. ምክር ቤቱ ውስጣዊ አሠራሩንና የሕግ አወጣጡን ሂደት አስመልክቶ ዝርዝር ደንቦችን ሊያወጣና በሥራ ላይ ሊያውል ይችላል፡፡

ምዕራፍ ስድስት

በሰ የሕግ አስፈፃሚ አካል

አንቀጽ ፶፯

የአስፈፃሚነት ሥልጣን

- ፩. የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት ከፍተኛ የአስፈፃሚነት ሥልጣን የተሰጠው ለርዕሰ-መስተዳድሩና ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ነው፡፡
- ፪. ርዕሰ-መስተዳድሩና የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ተጠሪነታቸው ለክልሉ ምክር ቤት ነው፡፡
- ፫. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት አባላት በመንግሥት ተግባራቸው በጋራ ለሚሰጡት ውሳኔና ለሚፈጽሙት ተግባር የጋራ ኃላፊነት አለባቸው፡፡
- ፬. “መስተዳድር” ማለት የክልሉ መንግሥት የሕግ አስፈፃሚ አካል ነው፡፡

አንቀጽ ፶፰
የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት

- ፩. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ርዕሰ-መስተዳድሩ፣ ምክትል ርዕሰ-መስተዳድሩ፣ የአስፈፃሚ መስሪያቤቶች ኃላፊዎችና በሕግ በሚወሰነው መሠረት ሌሎች አካላት የሚገኙበት አካል ነው።
- ፪. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ሰብሳቢ ርዕሰ መስተዳድሩ ነው።
- ፫. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለርዕሰ መስተዳድሩ ነው።
- ፬. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት በሚወስነው ውሳኔ ለክልሉ ምክር ቤት ተጠሪ ይሆናል።

አንቀጽ ፶፱
የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

የፌዴራሉ ሕገ-መንግሥት ድንጋጌ አንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ከዚህ በታች የተመለከቱት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።

- ፩. በክልሉ ምክር ቤትና በፌዴራሉ መንግሥት የወጡ ሕጎችና የተላለፉ ውሳኔዎች በክልሉ ውስጥ በሥራ መተርጎማቸውን ያረጋግጣል፤ ደንቦችና መመሪያዎችን ያወጣል፤
- ፪. የክልል መስተዳድሩን አስፈፃሚ አካላትና የሌሎች ተቋማትን አደረጃጀት ይወስናል፤ ሥራቸውን ይቆጣጠራል፤ ይመራል፤
- ፫. በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፵፭ ንዑስ አንቀጽ ፩ እና አንቀጽ ፵፱ ንዑስ አንቀጽ ፫ (፫.፪) ድንጋጌዎች ሥር ለክልሉ ምክር ቤት የተሰጠው ሥልጣን አንደተጠበቀ ሆኖ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ ወረዳዎችና ቀበሌዎች የሚቀርቡ የሽግሽግ ጥያቄዎችን አጣርቶ ይወስናል፤
- ፬. የክልሉን ዓመታዊ በጀት ያዘጋጃል፤ ለክልሉ ምክር ቤት ያቀርባል፤ ሲፀድቅም በተግባር ላይ አንዲውል ያደርጋል፤
- ፭. የክልሉን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ይነድፋል፤ የሕግ ረቂቆችን ለክልሉ ምክር ቤት አቅርቦ ያስፀድቃል፤ የተወሰነውንም ያስፈፅማል፤

- ፮. በክልሉ ውስጥ አግና ሥርዓት መከበሩን ያረጋግጣል፤ በሕግ መሠረት ይቅርታ ያደርጋል፤
- ፯. የክልሉ ምክር ቤት በሚሰጠው ሥልጣን መሠረት ደንቦችን ያወጣል፤
- ፰. በዚህ ነገ-መንግሥት አንቀጽ ፳፩ ንዑስ አንቀጽ ፫(ሸ) መሠረት የሚቀርቡለትን ኃላፊዎች ያሾማል፤
- ፱. በዚህ አገ-መንግሥት አንቀጽ ፵፱ ንዑስ አንቀጽ ፫ (፫.፲፭) ሥር ለክልሉ ምክር ቤት አስቀድሞ የተሰጠው ሥልጣን አንደተጠበቀ ሆኖ የጤና ችግርና ድንገተኛ የተፈጥሮ አደጋ በክልሉ ውስጥ በሚደርስበት ጊዜ የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አውጥቶ በሥራ ላይ ያውላል፤
- ፲. የክልሉ ቅርሳቅርስና የተፈጥሮ ሀብት አስፈላጊው አንክብካቤና ጥበቃ የተደረገለት መሆኑን ያረጋግጣል፤
- ፲፩. በክልሉ ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

አንቀጽ ፳
የርዕሰ-መስተዳድሩ አስያሪዎች የሥራ ዘመን

- ፩. ርዕሰ-መስተዳድሩ በክልሉ ምክር ቤት ውስጥ አብላጫ መቀመጫ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም ድርጅቶች አቅራቢነት ከክልሉ ምክር ቤት አባላት መካከል በምርጫ ይሰየማል፡፡
- ፪. በዚህ አገ-መንግሥት በሌላ አኳኋን ካልተወሰነ በስተቀር የርዕሰ-መስተዳድሩ የሥራ ዘመን የክልል ምክር ቤቱ የሥራ ዘመን ነው፡፡

አንቀጽ ፳፩
የርዕሰ-መስተዳድሩ ሥልጣንና ተግባር

- ፩. ርዕሰ-መስተዳድሩ የክልል መስተዳድር ሥራ መሪ፣ የመስተዳድር ምክር ቤቱ ሰብሳቢና የክልሉ ንጋዴነት ነው፡፡
- ፪. ርዕሰ-መስተዳድሩ ተጠሪነቱ ለክልሉ ምክር ቤት ነው፡፡
- ፫. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ ሥር የሰፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ አንደተጠበቀ ሆኖ ርዕሰ መስተዳድሩ፣
- ሀ/ የክልሉን መስተዳድር ምክር ቤት ይመራል፤ ያስተባብራል፤ ይወክላል፤

- ለ/ የክልሉ መንግሥት ሕግ አውጭና ሕግ አስፈፃሚ አካላት በየበኩላቸው መከረው ያፀደቋቸውን አዋጆችና ደንቦች በክልሉ ልሳነ ህግ ጋዜጣ ይታወቁ ዘንድ በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ ፈርሞ ይልካል፤ በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ ካልፈረመ ሕጉ በሥራ ላይ ይውላል፤
- ሐ/ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ያወጣቸውን ፖሊሲዎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና ውሳኔዎች ተፈፃሚነት ይከታተላል፤
- መ/ በሕግ መሠረት ይቅርታ ያደርጋል፤
- ሠ/ የክልሉን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ንግድነት፣ ምክትል ንግድነት፣ የክልሉን ዋና ኦዲተርና ምክትል ዋና ኦዲተር መርጦ ለክልሉ ምክር ቤት በማቅረብ ያስሾማል፤
- ረ/ ምክትል ርዕሰ-መስተዳድሩን ጨምሮ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት አባላት የሚሆኑ የመስሪያ ቤት ኃላፊዎችን ሹመት ለክልሉ ምክር ቤት በማቅረብ ያስፀድቃል፤ ምክትል ርዕሰ-መስተዳድሩ የክልሉ ምክር ቤት አባል መሆን አለበት፤
- ሰ/ በዚህ አንቀጽ ገዑስ አንቀጽ ፫ ፊደል ተራ ቁጥሮች ሠ አና ረ ሥር የሰፈረው አንደተጠበቀ ሆኖ፣ የክልሉ ምክር ቤት ሊሰበሰብ ባልቻለበት ጊዜና ሁኔታ ከምክትል ርዕሰ-መስተዳድሩ በመለስ ያሉትንና ከፍ ብሎ የተጠቀሱትን የሥራ ኃላፊዎች በጊዜያዊነት መደቦ ያሰራል፤ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ንግድነትና ምክትል ንግድነት በጊዜያዊነት የሚመደቡት ከዳኞች መካከል ይሆናል፤
- ሸ/ ከክልል መስተዳድር ምክር ቤት አባላት ውጭ የሆኑ የቢሮ ኃላፊዎች፣ ምክትል የቢሮ ኃላፊዎች፣ ኮሚሽነሮችና ሌሎች የሥራ ኃላፊዎችን መርጦ በመስተዳድሩ ምክር ቤት ያሾማል፤
- ቀ/ የክልሉን ደህንነት ለማስጠበቅና ሕግና ሥርዓትን ለማስከበር የተቋቋሙትን ክልል አቀፍ የፀጥታና የፖሊስ ኃይሎች በጠላይነት ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤

- በ/ በክልሉ የሚገኙትን የበታች የአስተዳደር አርከኖች ሥራ ይመራል፤
ያስተባብራል፤ ይቆጣጠራል፤
- ተ/ የዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፶፱ ንዑስ አንቀጽ ፪ ድንጋጌ አንደተጠበቀ
ሆኖ የክልሉን ምክር ቤት መሥራች ጉባዔ ይጠራል፤
- ቸ/ ለክልል ምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባል፤
- ኘ/ በክልል ምክር ቤቱ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

አንቀጽ ፷፪

የምክትል ርዕሰ-መስተዳድር ሥልጣንና ተግባር

- ፩. ምክትል ርዕሰ-መስተዳድሩ በርዕሰ-መስተዳድሩ አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት
ሹመቱ የሚፀድቅ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤
ሀ/ በርዕሰ-መስተዳድሩና በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ተለይተው የሚሰጡ
ትን ተግባራት ያከናውናል፤
ለ/ ርዕሰ-መስተዳድሩ በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን
በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሰራል፡፡

- ፪. ምክትል ርዕሰ-መስተዳድሩ ተጠሪነቱ ለርዕሰ-መስተዳድሩና ለክልሉ መስተዳድር
ምክር ቤት ነው፤

አንቀጽ ፷፫

የርዕሰ-መስተዳድሩ ጽሕፈት ቤት

- ፩. ርዕሰ-መስተዳድሩ በዚህ ሕገ-መንግሥት የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት
ያስችለው ዘንድ የራሱ ጽሕፈት ቤት ይኖረዋል፡፡
- ፪. የርዕሰ-መስተዳድሩ ጽሕፈት ቤት የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት
በመሆን ጭምር ያገለግላል፤ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡

አንቀጽ ፳፬

ስለከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና አስተዳደራዊ ተቋማት መቋቋም

- ፩. የክልሉን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና አስተዳደራዊ የአለት ተአለት ሥራዎችን የሚያከናውኑ፣ የሚያስተባብሩና የሚመሩ ልዩ ልዩ ቢሮዎች፣ ኮሚሽኖችና ሌሎች ተቋማት አንደኛውን ላይነታቸው ይቋቋማሉ፡፡
- ፪. የቢሮዎች፣ የኮሚሽኖችና ሌሎች ከፍተኛ ተቋማት ተጠሪነት ለክልሉ ርዕሰ-መስተዳድርና ለመስተዳድር ምክር ቤቱ ይሆናል፡፡
- ፫. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፪ የተደነገገው ቢኖርም የክልሉ ቢሮዎች፣ ኮሚሽኖችና ሌሎች ተቋማት ተጠሪነት ከተቋቋሙበት አላማና ከሚያስፈጽሙት ተልዕኮ ጋር አግባብነት ላላቸው የክልሉ መንግሥት የጠይ አስፈፃሚ መሥሪያ ቤቶች ይሆናል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡

ምዕራፍ ሰባት

ስለፍርድ ቤቶች አወቃቀርና የዳኝነት ሥልጣን

አንቀጽ ፳፭

ስለነፃ የዳኝነት አካል መቋቋም

- ፩. የክልሉ ነፃ የዳኝነት አካል በዚህ ሕገ-መንግሥት ተቋቋሟል፡፡
- ፪. የዳኝነትን ሥልጣን ከመደበኛ ፍርድ ቤቶች ወይም በሕግ የመዳኘት ሥልጣን ከተሰጠው ተቋም ውጪ የሚያደርግና በሕግ የተደነገገውን የዳኝነት ሥርዓት የማይከተል ልዩ ወይም ጊዜያዊ ፍርድ ቤት አይቋቋምም፡፡

አንቀጽ ፳፮

ስለ ባህላዊና ሃይማኖታዊ የዳኝነት አካላት

በዚህ-ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፴፭ ንዑስ አንቀጽ ፭ ሥር የተደነገገው አንደተጠበቀ ሆኖ ይህ ሕገ-መንግሥት ከመጽደቁ በፊት በመንግሥት አውቅና አግኝተው ሲሠራባቸው የነበሩ ሐይማኖታዊና ባህላዊ የዳኝነት አካላት በዚህ ሕገ-መንግሥት መሠረት አውቅና አግኝተው ይደራጃሉ፡፡

አንቀጽ ፳፯
የዳኝነት ሥልጣን

- ፩. የክልሉ የዳኝነት ሥልጣን የፍርድ ቤቶች ብቻ ነው፡፡
- ፪. በየትኛውም ደረጃ የሚገኝ የዳኝነት አካል ከማናቸውም የመንግሥት አካል፣ ባለሥልጣን ወይም ሌላ ተፅዕኖ ነፃ ነው፡፡
- ፫. ዳኞች የዳኝነት ተግባራቸውን በሙሉ ነፃነት ያከናውናሉ፡፡ ከሕግ በስተቀር በሌላ ሁኔታ አይመሩም፡፡
- ፬. ማንኛውም ዳኛ ከዚህ በታች በተጠቀሱት ሁኔታዎች ካልሆነ በስተቀር በሕግ የተወሰነው የጡረታ መውጫ አድሜ ከመድረሱ በፊት ከፈቃዱ ውጭ ከዳኝነት ሥራው አይነሳም፡፡

ሀ/ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ በዳኞች የዲስፒሊን ሕግ መሠረት ጥፋት ፈፅሟል ወይም ጉልህ የሆነ የሥራ ችሎታና ቅልጥፍና አገሶታል ብሎ ሲወሰን ወይም፤

ለ/ በሕመም ምክንያት ዳኛው ተግባሩን በተገቢው ሁኔታ ማከናወን አይችልም ብሎ ሲወሰን፤

ሐ/ የጉባኤው ውሳኔ ለክልሉ ምክር ቤት ቀርቦ በአባላቱ የአብላጫ ድምፅ ሲደገፍና ሲፀድቅ፡፡

፭. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፬ የሰፈሩት ድንጋጌዎች አፈፃፀም ዝርዝር በሕግ ይወሰናል፡፡

፮. የማንኛውም ዳኛ የጡረታ መውጫ ጊዜ አይራዘምም፡፡

አንቀጽ ፳፰
የፍርድ ቤቶች አደረጃጀትና ሥልጣን

፩. የክልሉ የዳኝነት አካል በክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ በከፍተኛ ፍርድ ቤቶችና በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ይደራጃል፡፡ የወረዳ ፍርድ ቤት የክልሉ የበታችና የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት አካል ነው፡፡

፪. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣

ሀ/ ከልላዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ከፍተኛውና የመጨረሻው የዳኝነት ሥልጣን፣

- ለ/ በፌዴራል ጉዳዮች ላይ የፌዴራል መንግሥት ከፍተኛ ፍርድ ቤት የዳኝነት ሥልጣን፤
- ሐ/ ማናቸውም ክልላዊ ፍርድ ቤት የሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ሲኖርበት በሰበር ችሎት የማየት ሥልጣን ይኖረዋል፤ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡

- ፫. የክልሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ካለው ክልላዊ ሥልጣን በተጨማሪ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የዳኝነት ሥልጣን ይኖረዋል፡፡
- ፬. የክልሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የዳኝነት ሥልጣኑ መሠረት በሚሰጠው ውሳኔ ላይ የሚቀርበው ይግባን በክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ታይቶ ይወሰናል፡፡
- ፭. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ባለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የዳኝነት ሥልጣኑ መሠረት በሚሰጠው ውሳኔ ላይ የሚቀርበው ይግባን በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ታይቶ ይወሰናል፡፡
- ፮. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የዳኝነት አካላቱን የሚያስተዳድርበትን በጀት በቀጥታ ለክልሉ ምክር ቤት አቅርቦ ያስወስናል፤ ሲፈቀድም በጀቱን ያስተዳድራል፡፡
- ፯. የክልሉ ፍርድ ቤቶች በውክልና የሚፈጸሙትን ፌዴራላዊ የዳኝነት ተግባር ለማከናወን የሚያወጡትን የገንዘብ ወጪ በተመለከተ ከፌዴራል መንግሥቱ ማካካሻ አንዲሰጣቸው የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ኘግዚዳንት ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጥያቄ ያቀርባል፡፡

አንቀጽ ፳፱
ስለዳኞች አሽሷም

- ፩. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ኘግዚዳንትና ምክትል ኘግዚዳንት በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ይሾማሉ፡፡
- ፪. የክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ የከፍተኛ ፍርድ ቤቶች እና የወረዳ ፍርድ ቤቶች ዳኞች በክልሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ይሾማሉ፡፡
- ፫. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤትና የክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኞች በክልሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ይሾማሉ፡፡ የክልሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የዳኞችን ሹመት ለምክር ቤቱ ከማቅረቡ በፊት

የፌዴራሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ በዕውቀት ላይ ያለውን አስተያየት መጠየቅና አስተያየቱን ከራሱ አስተያየት ጋር በማያያዝ ለክልሉ ምክር ቤት የማቅረብ ኃላፊነት አለበት። የፌዴራሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ አስተያየቱን በሰነድ ወር ጊዜ ውስጥ ካላቀረበ የክልል ምክር ቤት ሹመቱን ያፀድቃል።

አንቀጽ ፸
ከክልሉ ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ መቋቋም

- ፩. በክልሉ ውስጥ ዳኞች በአብላጫ ድምፅ የሚወከሉበት የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ይቋቋማል።
- ፪. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ንጋዴዎች ጉባኤውን በሰብሳቢነት ይመራል።
- ፫. የጉባኤው አባላት ዝርዝር፣ ስብዓር፣ ሥልጣንና ተግባር በሕግ ይወሰናል።

አንቀጽ ፸፩
ሕገ-መንግሥት ተርጓሚ ኮሚሽን

- ፩. በክልሉ ውስጥ የሕገ-መንግሥታዊ ክርክር ጉዳይ ወይም የተርጉም ጥያቄ ሲነሣ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ ከአያንዳንዱ የክልል ባለቤት ብሄረሰብ አራት ሰው በጠቅላላው ሃያ አባላት የሚገኙበት በውክልና የሚሰየም የሕገ-መንግሥት ተርጓሚ ኮሚሽኑን በዚህ የሕገ-መንግሥት ተቋቁሟል። አባላቱን የሚመርጡት የብሄረሰብ ምክር ቤቶች ይሆናሉ።
- ፪. ኮሚሽኑ የክልሉ ሕገ-መንግሥታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በሚያቀርብ ብለት ሕገ-መንግሥታዊ ጉዳይ ላይ መክሮ በስልሳ ቀናት ውስጥ ውሳኔ ይሰጣል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።
- ፫. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ መሠረት የሚቋቋመው ኮሚሽኑን የአገልግሎት ዘመን የክልል ምክር ቤቱ የሥራ ዘመን ሲሆን ሕገ-መንግሥታዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ይሰበሰባል።
- ፬. ኮሚሽኑ የራሱን ሰብሳቢና ፀሐፊ ከአባላቱ መካከል መርጦ ሥራውን የሚያከናውን ሲሆን ለሥራው የሚያስፈልገውን የጽሕፈት ቤት አገልግሎትና የፋይናንስ ድጋፍ ከክልሉ ምክር ቤት ያገኛል።

አንቀጽ ፸፪
የሕገ-መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ

- ፩. የክልሉ ሕገ-መንግሥታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በዚህ ሕገ-መንግሥት ተቋቁማል፡፡
- ፪. የክልሉ ሕገ-መንግሥታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ አሥራ አንድ አባላት የሚኖሩት ሲሆን አነሱም የሚከተሉት ናቸው፡፡

- ሀ/ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ንግሥት ሰብሳቢ፤
- ለ/ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ንግሥት ምክትል ሰብሳቢ፤
- ሐ/ በርዕሰ መስተዳድሩ አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት የሚሾሙና በሙያ ብቃታቸውም ሆነ በሥነ ምግባራቸው የተመሰከሩላቸው ስድስት የሕግ ባለሙያዎች አባላት፤
- መ/ በአፈ ጉባኤው አቅራቢነት ከክልሉ ምክር ቤት አባላት መካከል በምርጫ የሚሰየሙ ሶስት ተወካዮች አባላት፡፡

አንቀጽ ፸፫
የአጣሪ ጉባኤው ሥልጣንና ተግባር

- ፩. የክልሉ ሕገ-መንግሥታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ይህንን ሕገ-መንግሥት መሠረት አድርገው ከክልሉ የሚመነጩ ሕገ-መንግሥታዊ ጉዳዮችን የማጣራት ሥልጣን ይኖረዋል፡፡ በሚያደርገው ማጣራት መሠረትም የክልሉን ሕገ-መንግሥት መተርጎም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው በጉዳዩ ላይ የራሱን የውሳኔ ሃሳብ አዘጋጅቶ ለሕገ-መንግሥት ተርጓሚ ኮሚሲዮን ያቀርባል፡፡
- ፪. አጣሪ ጉባኤው በክልሉ መንግሥት አካላት የሚወጡ ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች ከዚህ ሕገ-መንግሥት ጋር ይቃረናሉ የሚል ጥያቄ በማናቸውም ሁኔታ ሲነሳ ጉዳዩ በሚመለከተው ፍርድ ቤት ወይም በባለጉዳዮች አማካኝነት ሲቀርብለት ከመረመረና ካጣራ በኋላ ለመጨረሻ ውሳኔ ለኮሚሲዮኑ ያቀርባል፡፡

፫. በፍርድ ቤቶች ዘንድ የሕገ መንግሥት ተርጉም ጥያቄ ሲነሳ ጉባኤው፡

ሀ/ የክልሉን ሕገ-መንግሥት መተርጎም አስፈላጊ ሆኖ ሳያገኘው ሲቀር ጉዳዩን ለሚመለከተው ፍርድ ቤት ወዲያውኑ ይመልሳል፡፡ ሆኖም ባጣሪ ጉባኤው ውሳኔ ቅር የተሰኘ ማናቸውም ባለጉዳይ ይህንኑ ቅሬታውን በጽሁፍ አዘጋጅቶ ለኮሚሽኖች በይግባኝ ማቅረብ ይችላል፡፡

ለ/ የሕገ-መንግሥት ተርጉም ጥያቄ መኖሩን ያመነበት አንደሆነ በጉዳዩ ላይ የሚሰጠውን ሕገ-መንግሥታዊ ተርጉም አሰናድቶ ለኮሚሽኖች ለመጨረሻ ውሳኔ ያቀርባልቸ

ምዕራፍ ስምንት

የብሄረሰብ አስተዳደሮች አደረጃጀትና ሥልጣን

አንቀጽ ፸፬

የብሄረሰብ አስተዳደሮች አደረጃጀት

፩. የብሄረሰብ አስተዳደር ከክልል ቀጥሎ የሚገኝ የአስተዳደር አርከን ነው፡፡

፪. አያንዳንዱ የብሄረሰብ አስተዳደር የሚከተሉት አካላት ይኖሩታል፡

ሀ/ የብሄረሰብ ምክር ቤት፤

ለ/ የብሄረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት፤

ሐ/ የብሄረሰብ አስተዳደር የዳኝነት አካል፡፡

አንቀጽ ፸፭

የብሄረሰብ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

፩. አያንዳንዱ የብሄረሰብ ምክር ቤት ለክልል ምክር ቤት አባልነት የተመረጡትን ጨምሮ በውስጡ ከታቀፉት የወረዳ ምክር ቤቶች በልዩ ሁኔታ የሚመረጡ አባላት ያሉበት ሆኖ ይቋቋማል፤ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡

፪. በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ-መንግሥት ለፌዴራል የህዝብ ተወካዮችና ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በዚህ ሕገ-መንግሥት ደግሞ ለክልሉ ምክር ቤት የተሰጣቸው ሥልጣንና ተግባር አንደተጠበቀ ሆኖ የብሄረሰብ ምክር ቤቶች የየብሄረሰባቸው የበላይ የፖለቲካ ሥልጣን ባለቤቶች ናቸው፡፡

፫. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፪ ድንጋጌ ሥር የሰፈረው አጠቃላይ ሥልጣን አንደተጠበቀ ሆኖ አያንዳንዱ ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለክልል ምክር ቤት ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡

ሀ/ የሚጠቀምበትን የሥራ ቋንቋ ይወስናል፤

ለ/ ብሄረሰቡ በቋንቋው ለመናገርና ለመፃፍ፣ ቋንቋውን ለማሳደግ፣ ለመጠበቅ፣ ለመግለጽ፣ ለማዳበርና ለማስፋፋት ፣ አንዲሁም ታሪኩን ለመዝገብ ያለውን መብት ማስጠበቅ፤

ሐ/ በዚህ ሕገ-መንግሥት ለክልል ምክር ቤት የተሰጠው የሕግ አውጭነት ሥልጣን አንደተጠበቀ ሆኖ በተደራጀበት አካባቢ ከክልል አቀፍ ሕግጋት ፣ ደንቦችና መመሪያዎች ጋር በማይፃረር ሁኔታ የራሱን ዝርዝር የአፈፃፀም መመሪያዎች አውጥቶ ሥራ ላይ ያውላል፤

መ/ የክልሉ ምክር ቤት ያፀደቀውን አቅድና በጀት መሠረት በማድረግ የአካባቢውን ዕቅድና በጀት መርምሮ ያፀድቃል፤

ሠ/ የብሄረሰብ ምክር ቤቱ አፈ-ጉባኤ፣ ምክትል አፈ-ጉባኤንና ዋና አስተዳዳሪውን መርጦ ይሰይማል፤

ረ/ በዋና አስተዳዳሪ የሚቀርቡለትን የብሄረሰብ አስተዳደሩን ምክትል አስተዳዳሪና ሌሎች የአስተዳደር ምክር ቤት አባላት ሹመት መርምሮ ያፀድቃል፤

ሰ/ በብሄረሰብ አስተዳደሩ ከፍተኛና የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ዳኞች ሹመት ላይ የበኩሉን አስተያየት ለክልሉ ምክር ቤት ይሰጣል፤

ሸ/ የብሄረሰብ አስተዳደሩን ዋና አስተዳዳሪ ጨምሮ ሌሎች የአስተዳደር ባለሥልጣናትን ለጥያቄ ይጠራል፤ አሠራራቸውንም ይመረምራል፡፡

የብሄረሰብ ምክር ቤት አመራር

- አንቀጽ ፪

፩. የብሄረሰብ ምክር ቤት የሥራ ዘመን አምስት ዓመት ይሆናል። የሥራ ዘመኑ ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሄዶ ይጠናቀቃል። የቀድሞው ምክር ቤት የሥራ ዘመኑ በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ አዲሱ ምክር ቤት ሥራውን ይጀምራል።

፪. የብሄረሰብ ምክር ቤት ቢያንስ በአመት ሦስት ጊዜ ይሰበሰባል።

፫. ከምክር ቤቱ አባላት ከማግኘት በላይ ከጉጉ ምልዕተ ጉባኤ ይሆናል። የምክር ቤቱ ውሳኔ በስብሰባ ላይ ከጉጉት አባላት አብላጫ ድምፅ ይተላለፋል።

፬. የብሄረሰብ ምክር ቤት ስብሰባ በግልፅ ይካሄዳል። ምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ በማያደርግበት ወቅት አፈ-ጉባኤው አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል። የብሄረሰብ አስተዳደሩ ዋና አስተዳዳሪ ወይም ከምክር ቤቱ አባላት መካከል አንድ ሶስተኛው የሚሆኑት አስቸኳይ ስብሰባ አንዲጠራ ከጠየቁ አፈ-ጉባኤው ምክር ቤቱን ለስብሰባ የመጥራት ግዴታ አለበት።

አንቀጽ ፸፰

የብሄረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት

- ፩. የብሄረሰብ አስተዳደር ከፍተኛ የህግ አስፈፃሚ አካል የብሄረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት ሲሆን ተጠሪነቱም ለሚመለከተው ብሄረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪና ለብሄረሰቡ ምክር ቤት ነው።
- ፪. በዚህ አንቀጽ ገዕዝ አንቀጽ ፩ ሥር የተደነገገው አንደተጠበቀ ሆኖ የብሄረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት ለክልሉ አስተዳደር ምክር ቤትና ለርዕሰ መስተዳድሩ ተጨማሪ ተጠሪነት ይኖርበታል።
- ፫. የብሄረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት የብሄረሰብ አስተዳደሩ ዋና አስተዳዳሪ ፣ ምክትል አስተዳዳሪና በአስተዳደሩ ውስጥ የሚገኙ የአስፈፃሚ መምሪያ ኃላፊዎች የሚካተቱበት አካል ሆኖ ይቋቋማል።

አንቀጽ ፸፱

የብሄረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባራት

- ፩. የብሄረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።
- ሀ/ የብሄረሰብ ምክር ቤቱ በክልል ምክር ቤትና በፌዴራል መንግሥት አካላት የወጡ ሐጎችና የተሰጡ ውሳኔዎች በአስተዳደሩ ውስጥ በሥራ መተርጎማቸውን ያረጋግጣል፤
 - ለ/ የአስተዳደር ምክር ቤት አባላት የሆኑ መምሪያዎችንና ሌሎች አስፈፃሚ አካላትን አደረጃጀት ይወስናል፤ ሥራቸውን ይከታተላል፤ በበላይነት ይመራል፤
 - ሐ/ የአስተዳደሩን ዓመታዊ በጀት ረቂቅ ያዘጋጃል፤ ለብሄረሰብ ምክር ቤቱ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በተግባር አንዲውል ያደርጋል፤
 - መ/ የአስተዳደሩን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት ፖሊስዎችና ስትራቴጂዎች በዝርዝር ይነድፋል፤ በብሄረሰብ ምክር ቤቱ ያፀድቃል፤ የተወሰነውንም ያስፈፅማል፤
 - ሠ/ በብሄረሰብ አስተዳደር ውስጥ ሐግና ሥርዓት መከበሩንና የሕዝቡ ሠላምና ደህንነት መጠበቁን ያረጋግጣል፤
 - ረ/ በብሄረሰብ ምክር ቤትና በክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።
2. የብሄረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት አባላት በመንግሥት ተግባራቸው በጋራ ለሚሰጡት ውሳኔና ለሚፈፁሙት ተግባራት የጋራ ኃላፊነት አለባቸው።

አንቀጽ ፹

የብሄረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አስያሳዊና የሥራ ዘመን

- ፩. የብሄረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ በብሄረሰብ ምክር ቤቱ አብላጫ ድምፅ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም የፖለቲካ ድርጅቶች አቅራቢነት ከብሄረሰብ ምክር ቤቱ አባላት መካከል በምርጫ ይሰየማል።
- ፪. በዚህ ሕገ-መንግሥት በሌላ አኳኋን ካልተወሰነ በስተቀር የዋና አስተዳዳሪው የሥራ ዘመን የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን ነው።

አንቀጽ ፹፩

የዋና አስተዳዳሪው ሥልጣንና ተግባር

- ፩. የብሄረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ የአስተዳደሩ ሥራ መሬት፣ የአስተዳደር ምክር ቤት ስብሰቢና ተጠሪ ነው።
- ፪. ዋና አስተዳዳሪው ተጠሪነቱ ለብሄረሰብ ምክር ቤትና ለክልሉ ርዕሰ-መስተዳድር ነው።
- ፫. ሌሎች የዋና አስተዳዳሪውን ሥልጣንና ተግባራት በሚመለከት በዚህ ሕገ-መንግሥት የርዕሰ-መስተዳድሩን ሥልጣንና ተግባራት አስመልክቶ የተፃፉት ድንጋጌዎች አንደኛውን ተፈፃሚ ይሆናሉ።

አንቀጽ ፹፪

የብሄረሰብ አስተዳደር ምክትል አስተዳዳሪ ሥልጣንና ተግባር

- ፩. የብሄረሰብ አስተዳደር ምክትል አስተዳዳሪ በዋና አስተዳዳሪው አቅራቢነት ሹመቱ በብሄረሰብ ምክር ቤት የሚፀድቅ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤
- ሀ/ በዋናው አስተዳዳሪውና በብሄረሰብ አስተዳደር ምክር ቤቱ ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤
- ለ/ ዋናው አስተዳዳሪ በማይኖርበት ወይም ሥራውን ማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሠራል፤
- ፪. ምክትል አስተዳዳሪው ተጠሪነቱ ለዋና አስተዳዳሪውና ለብሄረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት ነው።

አንቀጽ ፹፫

የዋና አስተዳዳሪው ጽህፈት ቤት

- ፩. የብሄረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ የራሱ ጽሕፈት ቤት ይኖረዋል።
- ፪. የዋና አስተዳዳሪው ጽሕፈት ቤት የብሄረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት በመሆን ጭምር ሊያገለግል ይችላል፤ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።

ምዕራፍ ዘጠኝ

ስለወረዳ አስተዳደር አደረጃጀትና ሥልጣን

አንቀጽ ፹፬

አደረጃጀት

የወረዳ አስተዳደር የሚከተሉት አባይት የሥልጣን አካላት ይኖሩታል፡

- ፩. በሥራ ከተደራጁ ቀበሌዎች በሚወከሉ የሕዝብ ተመራጮች ተዋጽኦ የሚቋቋም የወረዳ ምክር ቤት፤
- ፪. ከዚሁ ምክር ቤት አባላት መካከል ተመርጦ በሚሰዩ የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አማካይነት የሚቋቋም የአስተዳደር ምክር ቤትና
- ፫. በዚህ ሕገ-መንግሥት መሠረት የተቋቋመ የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት አካል ይኖረዋል።

አንቀጽ ፹፭

የወረዳ አስተዳደር ሥልጣንና ተግባር

- ፩. የወረዳ አስተዳደር በተደራጀበት አካባቢ የኢኮኖሚያዊ ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት አቅዶችን ለማዘጋጀትና ለመወሰንም ሆነ የክልሉ መንግሥት አካላት በየጊዜው የሚያወጧቸውን ፖሊሲዎች ፣ ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች በሥራ ላይ ለማዋል የሚያስችል ማናቸውም ሥልጣን ይኖረዋል።

መ/ ከምክር ቤቱ አባላት መካከል አፈ-ጉባኤውን፣ ምክትል አፈ-ጉባኤውንና ዋና አስተዳዳሪውን በምርጫ ይለይማል፤ በዋና አስተዳዳሪው የሚቀርቡለትን ምክትል አስተዳዳሪና ሌሎች የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት አባላት ሹመት መርምሮ ያፀድቃል፡፡

ሠ/ የራሱን ውስጣዊ የአሰራር ሥነ ሥርዓት መመሪያ ያወጣል፡፡

ረ/ ዝርዝር በሕግ የሚወሰን ሆኖ የመሬት መጠቀሚያ ክፍያ፣ የአርሻ ሥራ ገቢ ግብርና ሌሎች ገቢዎች ወቅቱን ጠብቀው መስጠባቸውን ያረጋግጣል፡፡

ሰ/ ክልሉ ከሚመደበውና ከሚያስተዳድረው ውጪ ያለውንና የወረዳውን የገቢ ምንጭ ይጠቁማል፡፡

ሸ/ የፌዴራሉና የክልሉ ሕግጋት መንግሥታትና ሌሎች ሕጎች አንደተጠበቁ ሆነው የወረዳውን ህላምና ፀጥታ ለማረጋገጥ የሚያስችል ዝርዝር መመሪያ አውጥቶ በሥራ ላይ ያውላል፡፡

ቀ/ የወረዳውን ዋና አስተዳዳሪ ጨምሮ ሌሎች የወረዳውን ባለሥልጣናት ለጥያቄ ይጠራል፤ የአስፈፃሚውን አካል አሰራር ይመረምራል፡፡

አንቀጽ ፹፰

ስለምክር ቤቱ አመራርና አፈ-ጉባኤ

፩. የወረዳ ምክር ቤት የራሱ ጽሕፈት ቤት አንዲኖረው ሆኖ ምክር ቤቱ አብላጫ ድምፅ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም ድርጅቶች አቅራቢነት ተመርጦ በሚሰየም አፈ-ጉባኤና ምክትል አፈ-ጉባኤ ይመራል፡፡

፪. አፈ-ጉባኤው ተጠሪነቱ ለወረዳው ምክር ቤት ሆኖ ወቅቱን ጠብቆ ምክር ቤቱን ለስብሰባ የመጥራትና ጉባኤውን የመምራት ኃላፊነት ይኖርበታል፡፡

- ፫. ሌሎች የአፈ-ጉባኤው ዝርዝር ተግባርና ኃላፊዎች የክልል ምክር ቤቱን አፈ-ጉባኤ አስመልክቶ በዚህ ሕገ-መንግሥት የተደነገጉት አንደኛዎቹ ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡

አንቀጽ ፹፱

የወረዳ ምክር ቤት ምክትል አፈ-ጉባኤ

ምክትል አፈ-ጉባኤው ተጠሪነቱ ለአፈ-ጉባኤውና ለወረዳው ምክር ቤት ሆኖ፡

- ፩. በአፈ-ጉባኤው ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፡፡
፪. አፈ-ጉባኤው በማይኖርበት ጊዜ ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሰራል፡፡

አንቀጽ ፺

የምክር ቤቱ የከብሰ ጊዜና የሥራ ዘመን

- ፩. የወረዳ ምክር ቤት በየሶስት ወሩ ይሰበሰባል፡፡

- ፪. ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በከብሰው ላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል፡፡ የምክር ቤቱ ውሳኔ በከብሰው ላይ በተገኙት የምክር ቤቱ አባላት የአብላጫ ድምፅ ይተላለፋል፡፡

- ፫. የወረዳ ምክር ቤት የሥራ ዘመን አምስት ዓመት ይሆናል፡፡ የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሄዶ ይጠናቀቃል፡፡ የቀድሞው ምክር ቤት የሥራ ዘመን በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ አዲሱ ምክር ቤት ሥራውን ይጀምራል፡፡

- ፬. የወረዳ ምክር ቤት ከብሰ ሰግልፅ ይካሄዳል፡፡ ምክር ቤቱ መደበኛ ከብሰ በማያደርግበት ወቅት አፈ-ጉባኤው አስቸኳይ ከብሰ ሊጠራ ይችላል፡፡ የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ ወይም ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት አስቸኳይ ከብሰ አንዲካሄድ ከጠየቁ አፈ-ጉባኤው የምክር ቤቱን አስቸኳይ ከብሰ የመጥራት ግዴታ አለበት፡፡

አንቀጽ ፺፩
ስለወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት

- ፩. የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት የተቋቋመበት ወረዳ ከፍተኛ ሕግ አስፈፃሚ አካል ሲሆን ተጠሪነቱም ለወረዳው ዋና አስተዳዳሪና ለወረዳው ምክር ቤት ነው።
- ፪. የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ፣ ምክትል አስተዳዳሪ አንዲሁም በወረዳው ውስጥ የተቋቋሙ ዋና ዋና አላማ አስፈፃሚ የሴክተር ጽሕፈት ቤት ኃላፊዎች የሚገኙበት አካል ሲሆን በብሄረሰብ አስተዳደሮች ውስጥ የሚገኙትን ሳይጨምር ከወረዳ ምክር ቤት በተጨማሪ ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ተጠሪነት ይኖረዋል።

አንቀጽ ፺፪
ስለወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

- ፩. የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት የሚከተሉት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖራታል፡
- ሀ/ የፌዴራሉና የክልሉ መንግሥታት ፖሊሲዎች፣ ሕጎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎች አቅዶችና ነገርግራሞች በተቋቋመበት ወረዳ ውስጥ በሥራ ላይ አንዲውሉ ያደርጋል፤
 - ለ/ በወረዳው ውስጥ የሚገኙ አስፈፃሚ አካላትን በበላይነት ያስተባብራል፤ ሥራቸውን ይከታተላል፤ ይመራል፤
 - ሐ/ በሕግ መሠረት የመሬት መጠቀሚያ ክፍያ፣ የአርሻ ሥራ ገቢ ግብር እና ሌሎች ገቢዎችን ይሰበከባል፤ ተጨማሪ ገቢዎች ስለሚገኙበት ሁኔታ አጥንቶ ለወረዳው ምክር ቤት ለውሳኔ ያቀርባል፤
 - መ/ የወረዳውን ዓመታዊ በጀት ያዘጋጃል፤ ለወረዳው ምክር ቤት ያቀርባል፤ ሲፀድቅም በተግባር ላይ አንዲውል ያደርጋል፤
 - ሠ/ የወረዳውን ህላምና ፀጥታ ይጠብቃል፤ የወረዳውን የፀጥታና የፖሊስ አካላት ይመራል፤ ሥራቸውን ያስተባብራል፤ ይቆጣጠራል፤

ረ/ የማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና አስተዳደራዊ አቅዶችን አዘጋጅቶ ለወረዳው ምክር ቤት በማቅረብ ያስፀድቃል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፤

ሰ/ አዝዞን ለልማት ሥራ በከፋት ያነሳል፤ የገጠር ልማትን ያፋጥናል፤ የተፈጥሮ ሀብትን ይጠብቃል፤ ያለማል፤ ይንከብካል፤

ሸ/ በወረዳው ውስጥ የሚገኝ ማናቸውም ቅርሳ ቅርስ አስፈላጊው ጥበቃና አንክብካቤ የተደረገለት ስለመሆኑ በቅርበት ይከታተላል፤

ቀ/ በወረዳው ምክር ቤትና በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

፪. የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት አባላት በመንግሥታዊ ሥልጣናቸው ለሚፈጽሙት ተግባርና ለሚያሳልፉት ውሳኔ በጋራ ኃላፊነት አለባቸው፡፡

አንቀጽ ፲፫

ስለ ወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አስያየምና የሥራ ዘመን

፩. የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ በወረዳ ምክር ቤት ምርጫ አሸናፊ በሆነውና በምክር ቤቱ ውስጥ አብላጫ መቀመጫ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት / ቶች / ከምክር ቤቱ አካላት መካከል በምርጫ ይሰየማል፡፡

፪. በዚህ አገ-መንግሥት በሌላ አኳኋን ካልተወሰነ በስተቀር የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ የሥራ ዘመን የወረዳው ምክር ቤት የሥራ ዘመን ይሆናል፡፡

አንቀጽ ፲፬

የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ ሥልጣንና ተግባር

፩. የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ የወረዳው አስተዳደር ሥራ መሬት ያስተዳደር ምክር ቤቱ ሰብሣቢና አስተዳዳሪ ነው፡፡

፪. ዋና አስተዳዳሪው ተጠሪነቱ ለወረዳው ምክር ቤትና ለክልሉ ርዕሰ-መስተዳደር ሆኖ፡

ሀ/ የወረዳውን አስተዳደር ይወክላል፤

ለ/ የወረዳውን አስተዳደር ምክር ቤት ይሰበክላል፤ ይመራል፤

- ሐ/ የፌዴራሉና የክልሉ መንግሥታት ፖሊሲዎች፣ ስነጥናት፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና ንግግራቶች በወረዳው ውስጥ በትክክል ሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤
- መ/ ምክትል አስተዳዳሪውን ጨምሮ የወረዳውን አስተዳደር ምክር ቤት አባላት ሹመት ለወረዳው ምክር ቤት አቅርቦ ያስፀድቃል፤ ምክትል አስተዳዳሪው የምክር ቤት አባል መሆን አለበት፡፡
- ሠ/ የወረዳ አስተዳደሩን ልዩ ልዩ ተቋማትና በሥራ የሚገኙትን ቀበሌዎች ሥራ በጣይነት ያስተባብራል፤ ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤
- ረ/ የወረዳው ማህበራዊ አገልግሎቶች፣ የኢኮኖሚያዊ ልማት ንግግራቶች እና አቅዶች ወቅቱን ጠብቀው መዘጋጀታቸውን ይቆጣጠራል፤ ተግባራዊነታቸውንም ይከታተላል፤
- ሰ/ የወረዳው ነዋሪ ሕዝብ ሠላምና ደህንነት በአስተማማኝ ሁኔታ ይጠበቅ ዘንድ ሕግና ሥርዓትን አንዲያስከብሩ የተቋቋሙትን የፀጥታና የፖሊስ ኃይሎች በጣይነት ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤
- ሸ/ ለወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት፣ ለወረዳው ምክር ቤትና ለጠዋ የአስተዳደር አካላት በየጊዜው ሪፖርት ያቀርባል፤
- ቀ/ በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፺፬ ንዑስ አንቀጽ ፪ የተደነገገው አንደተጠበቀ ሆኖ ዋና አስተዳዳሪው የወረዳውን ምክር ቤት መሥራች ጉባዔ ይጠራል፤
- በ/ በወረዳው ምክር ቤትና በፎረስ-መስተዳድሩ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

አንቀጽ ፺፭

የወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ ሥልጣንና ተግባር

የወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤
 በዋና አስተዳዳሪውና በወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤

፩.

- ፪. ዋና አስተዳዳሪው በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሰራል፤
- ፫. ምክትል አስተዳዳሪው ተጠሪነቱ ለወረዳው ዋና አስተዳዳሪና ለአስተዳደር ምክር ቤቱ ነው፡፡

አንቀጽ ፺፯
የዋና አስተዳዳሪው ድሕፈት ቤት

- ፩. የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ የራሱ ድሕፈት ቤት ይኖረዋል፤ ድሕፈት ቤቱ በዋና አስተዳዳሪው ተመርጦ በሚመደብ አንድ የሥራ ኃላፊ ይመራል፡፡
- ፪. የዋና አስተዳዳሪው ድሕፈት ቤት የወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት ድሕፈት ቤት በመሆን ጭምር ሊያገለግል ይችላል፡፡
- ፫. በዚህ ሕገ-መንግሥት ለርዕሰ-መስተዳድር ድሕፈት ቤት የተደነገገው ሥልጣንና ተግባር አንደኛውን ተጠሪ ዋና አስተዳዳሪ ድሕፈት ቤት ተፈፃሚነት ይኖረዋል፡፡

ምዕራፍ አሥር
ስለቀበሌ አስተዳደር አደረጃጀትና ሥልጣን

አንቀጽ ፺፮
አደረጃጀትና ተጠሪነት

- ፩. የቀበሌ አስተዳደር የክልሉ የመጨረሻው መንግሥታዊ የአስተዳደር አርዕን ሲሆን በዚህ ሕገ-መንግሥት መሠረት ተጠሪነቱ አንደኛውን ተጠሪነት ለታቀፈበት የከተማና ወይም የወረዳ አስተዳደር ነው፡፡
- ፪. የቀበሌ አስተዳደር የሚከተሉት አባይት አካላት ይኖራታል፡-
 - ሀ/ የቀበሌ ምክር ቤት ፣
 - ለ/ የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤትና
 - ሐ/ የማህበራዊ ፍርድ ቤት፡፡

አንቀጽ ፺፰

በቀበሌ ምክር ቤት

- ፩. የቀበሌ ምክር ቤት በዚህ ህግ-መንግሥት መሠረት የቀበሌው ነዋሪ ሕዝብ ከፍተኛ የሥልጣን አካል ሆኖ ተቋቁሟል።
- ፪. የቀበሌ ምክር ቤት አባላት በቀጥታ በቀበሌው ነዋሪ ሕዝብ የሚመረጡ ይሆናሉ፤ ተጠሪነታቸውም ለመረጣቸው ሕዝብ ነው።
- ፫. የቀበሌ ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለወረዳው ምክር ቤት ይሆናል።

አንቀጽ ፺፱

የቀበሌ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

በዚህ ህግ-መንግሥት አንቀጽ ፺፰ ንዑስ አንቀጽ ፩ ሥር የሰፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ አንደተጠበቀ ሆኖ የቀበሌ ምክር ቤት ከዚህ በታች የተመለከቱት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤

- ፩. የወረዳው ምክር ቤትና የወረዳው አስተዳደር ምክርቤት በየጊዜው የሚያወጧቸው አቅዶችና መመሪያዎች በቀበሌው ውስጥ በሥራ ላይ አንዲውሉ ያደርጋል፤ የቀበሌን የሥራ መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፤
- ፪. የበላይ የሆኑት የአስተዳደር አካላት ከሚያወጧቸው ፖሊሲዎች፣ ሐጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች ጋር በማይቃረን መንገድ የአካባቢ ማህበራዊ ጉዳይ መመሪያዎችን አውጥቶ በቀበሌው ውስጥ በሥራ ላይ አንዲውሉ ያደርጋል፤
- ፫. ከምክር ቤቱ አባላት መካከል የቀበሌውን አፈ-ጉባኤ፣ ምክትል አፈ-ጉባኤና አስተዳዳሪ በምርጫ ይሰይማል፤ የቀበሌውን የአስተዳደር ምክር ቤት ያደራጃል፤
- ፬. የነዋሪውን ሕዝብ ትችትና አስተያየት መሠረት በማድረግ በቀበሌው አስተዳዳሪ ተመርጠው የሚቀርቡለትን የማህበራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች ይሾማል፤
- ፭. የበላይ በሆኑ የአስተዳደር አካላት የሚሰጡትን የማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ልማትና አስተዳደራዊ አቅዶችንና ፕሮግራሞችን ተቀብሎ በቀበሌው ውስጥ

፫. ምክትል አፈ-ጉባኤው ተጠሪነቱ ለአፈ-ጉባኤውና ለቀበሌው ምክር ቤት ሆኖ፤

ሀ/ በአፈ-ጉባኤው ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል።

ለ/ አፈ-ጉባኤው በማይገኝበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ አርሱን ተክቶ ይሰራል።

አንቀጽ ፻፩

የምክር ቤቱ የስብሰባ ጊዜና የሥራ ዘመን

፩. የቀበሌው ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባውን በወር አንድ ጊዜ ያካሂዳል።

፪. ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በስብሰባው ላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል። የምክር ቤቱ ውሣኔ በስብሰባው ላይ በተገኙት የምክር ቤቱ አባላት የአብላጫ ድምፅ ይተላለፋል።

፫. የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን አምስት ዓመት ይሆናል። የሥራ ዘመኑ ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል። የቀድሞው ምክር ቤት የሥራ ዘመን በተጠናቀቀ በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ አዲሱ ምክር ቤት ሥራውን ይጀምራል።

፬. የቀበሌው ምክር ቤት ስብሰባ በግልፅ ይካሂዳል። የምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ በማይደረግበት ወቅት አፈ-ጉባኤው አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል። የቀበሌው አስተዳዳሪ ወይም ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት አስቸኳይ ስብሰባ አንዲካሄድ ከጠየቁ አፈ-ጉባኤው የምክር ቤቱን ስብሰባ የመጥራት ግዴታ አለበት።

አንቀጽ ፻፪

ስለቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት

፩. የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት የቀበሌው አስተዳዳሪ፣ ምክትል አስተዳዳሪና በቀበሌው ምክር ቤት አማካኝነት በተጨማሪ ተመርጠው የሚሰየሙ ሆነው በቀበሌው ውስጥ ከሚገኙ የማህበራዊ አገልግሎት ሰጭ የመንግሥት ተቋማት ሠራተኞች በአባልነት የሚገኙበትና የበላይ በሆኑት የአስተዳደር አካላት ለሚወጡ ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች የቦታዊ አስፈፃሚ አካል ነው።

፪. የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለቀበሌው አስተዳዳሪ፣ ለመረጠው የቀበሌ ምክር ቤትና አንደሁኔታው ቀበሌው ለታቀፈበት ከተማ አስተዳደርና ወይም ለወረዳው አስተዳደር ይሆናል፡፡

፫. የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት አባላት በግልና በወል የቀበሌውን አስተዳደር ሥራ ይመራሉ፤ ያስተባብራሉ፡፡

፬. የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት አባላት በጋራ ሥልጣናቸው ለሚያሳልፉት ውሳኔና ለሚፈፀሙት ተግባር የጋራ የሆነ ኃላፊነት አለባቸው፡፡

አንቀጽ ፳፫

የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

፩. በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፻፪ ንዑስ አንቀጽ ፩ ሥር የሰፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ አንደተጠበቀ ሆኖ የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት ከዚህ በታች የተመለከቱት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤

ሀ/ የቀበሌው ምክር ቤት የሚነድፋቸውን የልማት አቅዶችና ንግግራቶች በቀበሌው ውስጥ በሥራ ላይ ያውላል፤ የራሱን ዝርዝር የልማት አቅዶች ይነድፋል፤ ለቀበሌው ምክር ቤት አያቀረበ ያስፀድቃል፤

ለ/ በቀበሌው ውስጥ የሚካሄዱ የማህበራዊ አገልግሎት አቅዶች በሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

ሐ/ የገጠር ልማትን ያፋጥናል፤ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ፣ አንክብካቤና ልማት ሥራ በከፍተኛ ደረጃ አንዲካሄድ ያደርጋል፤ ሕዝቡን ለልማት ሥራ ያነሳሳል፤ ያስተባብራል፤

መ/ የቀበሌው ሠላምና ፀጥታ አንዲጠበቅ ያደርጋል፤

ሠ/ በአካባቢው ለሚገኙት ቅርሳ ቅርሶች ተገቢውን ጥበቃና አንክብካቤ ያደርጋል፤ በጥቅም ላይ ስለሚውሉበት መንገድም የበላይ ሊሆኑት አካላት ያሳውቃል፤

ረ/ በየጊዜው ሪፖርት ያቀርባል፤ በቀበሌው ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፤

፪. የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት ዝርዝር የሥራ አቅዶችን የሚጎድፈውና አፈፃፀማቸውን የሚከታተለውም ሆነ የሚገመገመው አንደኛው ሲሆን በየጊዜው አየተገናኘ ይሆናል፡፡

አንቀጽ ፻፬

በለቀቀበሌው አስተዳዳሪ አስያየምና የሥራ ዘመን

፩. የቀበሌው አስተዳዳሪ በቀበሌ ምክር ቤት ምርጫ አሸናፊ በሆነውና በምክር ቤቱ ውስጥ አብዛኛው መቀመጫ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት/ቶች/ አቅራቢነት ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ተመርጦ ይሰየማል፡፡

፪. በዚህ ሕገ-መንግሥት በሌላ አኳኋን ካልተወሰነ በስተቀር የቀበሌ አስተዳዳሪ የሥራ ዘመን የቀበሌው ምክር ቤት የሥራ ዘመን ይሆናል፡፡

አንቀጽ ፻፭

የቀበሌ አስተዳዳሪ ሥልጣንና ተግባር

፩. የቀበሌ አስተዳዳሪ ተጠሪነቱ ለቀበሌው ምክር ቤትና አንደሁኔታው ቀበሌው ለታቀፈበት ከተማና ወይም ወረዳ አስተዳደር ሆኖ የቀበሌው ተጠሪ፤ የአስተዳደሩ ሥራ መሪና የአስተዳደር ምክር ቤቱ ሰብሳቢ ነው፤

፪. በዚህ አንቀጽ ገዑስ አንቀጽ ፩ ሥር የሰፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ አንደተጠበቀ ሆኖ የቀበሌው አስተዳዳሪ ከዚህ በታች የተመለከቱት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤

ሀ/ የቀበሌውን የአስተዳደር ምክር ቤት ይሰበክባል፤ ይመራል፤

ለ/ የበላዩ በሆኑት የአስተዳደር አካላት የሚያወጡትን ፖሊሲዎች፣ ሕጎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና አቅዶች ተቀብሎ በቀበሌው ውስጥ በሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

ሐ/ ምክትል አስተዳዳሪውን ጨምሮ የቀበሌውን አስተዳደር ምክር ቤት አባላት ሹመት ለቀበሌው ምክር ቤት አቅርቦ ያስፀድቃል፤

መ/ የነዋሪውን ሕዝብ አስተያየት መሠረት አድርጎ በቀበሌው አስተዳደር ምክር ቤት አማካኝነት አንዲጣራ ካደረገ በኋላ እጩ የቀበሌ ማህበራዊ ፍርድ ቤት ዳኞችን ዝርዝር ለቀበሌው ምክር ቤት አቅርቦ ያሾማል፤

ሠ/ ለቀበሌው ምክር ቤት፣ ለነዋሪው ሕዝብና አንደ አስፈላጊነቱ ቀበሌው ለታቀፈበት ከተማና ወይም ወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት በየጊዜው የሥራ ሪፖርት ያቀርባል፤

ረ/ በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፻፬ (፪) የተደነገገው አንደተጠበቀ ሆኖ አስተዳዳሪው የቀበሌውን ምክር ቤት መስራች ጉባኤ ይጠራል፤

ሰ/ በቀበሌው አስተዳደር ምክር ቤት በቀበሌው ምክር ቤትና አንደሁኔታው በሚመለከተው ከተማና ወይም ወረዳ አስተዳደር የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

አንቀጽ ፻፮

የቀበሌ ምክትል አስተዳዳሪ ሥልጣንና ተግባር

የቀበሌ ምክትል አስተዳዳሪ በቀበሌው አስተዳዳሪ ተመርጦ ሹመቱ በቀበሌው ምክር ቤት የሚፀድቅ ሆኖ ፡

፩. በቀበሌው አስተዳደር ምክር ቤት አና በአስተዳዳሪው ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤

፪. የቀበሌው አስተዳዳሪ በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሠራል፤

፫. የቀበሌው ምክትል አስተዳዳሪ ተጠሪነቱ ለቀበሌው አስተዳዳሪና ለአስተዳደር ምክር ቤቱ ነው፡፡

አንቀጽ ፻፯
ስለቀበሌ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት

- ፩. የቀበሌ አስተዳደር የራሱ ጽሕፈት ቤት ይኖረዋል።
- ፪. የቀበሌው አስተዳደር ምክር ቤትና የቀበሌው ምክር ቤት የቀበሌውን አስተዳደር ጽሕፈት ቤት በጋራ ሊጠቀሙ ይችላሉ።
- ፫. የቀበሌው ጽ/ቤት ኃላፊ በበላይነት የሚመራው የቀበሌው ዋና አስተዳዳሪ ነው።

አንቀጽ ፻፰
የቀበሌ ማህበራዊ ፍርድ ቤት

- ፪. የቀበሌ ማህበራዊ ፍርድ ቤት የቀበሌው ማህበራዊ የዳኝነት አካል ሆኖ በዚህ ሕገ-መንግሥት ተቋቁሟል፤ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።
- ፫. የማህበራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፻፱ ንዑስ አንቀጽ 4 ሥር በተደነገገው መሠረት ተመርጠው የሚሾሙ ይሆናሉ።
- ፬. የማህበራዊ ፍርድ ቤት የሥራ ዘመን የቀበሌው የሥራ ዘመን ይሆናል።

ምዕራፍ አሥራአንድ
የክልሉ ፖሊስ መርሆዎችና ዓላማዎች

አንቀጽ ፻፱
ዓላማዎች

- ፩. ማንኛውም የመንግሥት አካል የፌዴራሉንና የክልሉን ሕግጋት መንግሥታት፣ ሌሎች ሕጎችና ፖሊሲዎች በሥራ ላይ ሲያውል በዚህ ምዕራፍ በተመለከቱት መርሆዎችና ዓላማዎች ላይ መመስረት አለበት።
- ፪. በዚህ ምዕራፍ ውስጥ “መንግሥት” ማለት “የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት” ማለት ነው።

አንቀጽ ፻፲
ፖለቲካ ነክ ዓላማዎች

- ፩. የክልሉ መንግሥት በዴሞክራሲያዊ መርሆዎች ላይ በመመስረት ሕዝቡ በሁሉም ደረጃዎች ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለበት፡፡
- ፪. የክልሉ መንግሥት የብሄረሰቦችንና የሕዝቦችን ማንነት የማክበር፣ በዚህም ላይ በመመርኮዝ በመካከላቸው አኩልነትን፣ አንድነትንና ወንድማማችነትን የማጠናከር ግዴታ አለበት፡፡
- ፫. የአገሪቱን ፈጣን የልማት ርዕይ አውን ለማድረግ ከሙስና የፀዳ፣ ግልጽ፣ ተጠያቂ፣ ቀልጣፋና ውጤታማ መልካም አስተዳደር አስከ ቀበሌ መመሥረት ይኖርበታል፡፡

አንቀጽ ፻፲፩
ኢኮኖሚ ነክ ዓላማዎች

- ፩. የክልሉ መንግሥት ሁሉም የክልሉ ነዋሪዎች ባላቸው አውቀትና ሀብት ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መንገድ የመቀየስ ኃላፊነት አለበት፡፡
- ፪. የክልሉ ነዋሪዎች የኢኮኖሚ ሁኔታዎችን ለማሻሻል አኩል ዕድል አንዲኖራቸው ለማድረግና ሀብት ፍትሐዊ በሆነ መንገድ የሚከፋፈልበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለበት፡፡
- ፫. የክልሉ መንግሥት በልማት ወደ ኋላ ለቀሩ ብሄረሰቦች ልዩ ድጋፍ ያደርጋል፡፡
- ፬. የተፈጥሮና ሰው ሠራሽ አደጋ አንዳይደርስ መከላከልና አደጋው ሲደርስም ለተጎዱ ሕዝብ አርዳታ በወቅቱ አንዲደርስ ማድረግ አለበት፡፡
- ፭. የክልሉ መንግሥት መሬትንና የተፈጥሮ ሀብትን በሕዝብ ስም በይዘታው ሥር በማድረግ ለሕዝቡ የጋራ ጥቅም አንዲውሉ የማድረግ ኃላፊነት አለበት፡፡

፯. የክልሉ የልማት ፖሊሲዎችና ነፍሳራዊ ሲዘጋጁ ሕዝቡ አንዲሳተፍ ማድረግ አለበት። የሕዝቡን የልማት አንቅስቃሴዎች መደገፍ አለበት።

፪. የክልሉ መንግሥት የሕዝቡን ዕውቀት፣ ጉልበትና ገንዘብ በማቀናጀት ፈጣን ልማት የሚረጋገጥበትን መንገድ መቀየስ አለበት። ሕዝቡ በክልሉ የኢኮኖሚ አንቅስቃሴ ከፍተኛ ሚና አንዲገጥሙ ማድረግ አለበት። ስለሆነም ሕዝቡ ዕቅዶችንና ፖሊሲዎችን በመደገፍ ብቻ ሳይሆን በማስፈጸምና በመገምገም መሳተፍ አለበት።

፫. የክልሉ መንግሥት በኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ የልማት አንቅስቃሴዎች ውስጥ ሴቶች ከወገኖች ጋር አኩል የሚሳተፉበትን ሁኔታ የማመቻቸት ኃላፊነት አለበት።

፬. የክልሉ መንግሥት የሠራተኛውን ሕዝብ ጤንነት፣ደህንነትና የኑሮ ደረጃ ለመጠበቅ መጣር አለበት።

፭. የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሥነ-ምህጻር ማለትም ሰፊና ለም መሬት፣ በቂ ዝናብ በርካታ ተላልቅና ገባር ወንዞች መሠረት ያደረገ፣የክልሉ ተነፃፃሪ ብልጫዎች ላይ ያተኮረ፣ ፈጣን፣ የተሳሰለና በገበያ የሚመራ የልማት አንቅስቃሴ ያደርጋል። ለዚህም ሲባል የሕዝቡ የግለሰቦችና የመንግሥት የልማት ኃይሎችን በቅንጅት ይመራል፣ የካፒታልና የጉልበት ዝውውር ያደርጋል። ከአገሪቱ የገበያ ማዕከላት መሠረተ ልማት ለመዘርጋት ከፌዴራል መንግሥት ጋር ሙሉ ተብብሮ ያደርጋል።

አንቀጽ ፻፲፪
ማህበራዊ ነክ ዓላማዎች

፩. የአገሪቱና የክልሉ አቅም በፈቀደ መጠን ሁሉም የክልሉ ነዋሪዎች የትምህርት፣ የጤና አገልግሎት፣ የንፁህ ውኃ፣ የመኖሪያ፣ የምግብና ማህበራዊ ዋስትና አንዲገኙ ራቸው ያደርጋል።

፪. ትምህርት ከሃይማኖት፣ ከፖለቲካ አመለካከቶችና ከባህላዊ ተፅዕኖዎች ነፃ በሆነ መንገድ ይካሄዳል።

አንቀጽ ፻፲፫

ባህል ነክ ዓላማዎች

፩. የክልሉ መንግሥት መሠረታዊ መብቶችንና ሰብዓዊ ክብርን አንዲሁም ዲሞክራሲንና ሕገ-መንግሥቱን የማይቃረኑ ባህሎችና ልማዶች በአኩልነት አንዲገለብቱና አንዲያድጉ የመርዳት ኃላፊነት አለበት።

፪. በክልሉ ውስጥ የሚገኙ የተፈጥሮ ሀብቶችንና የታሪክ ቅርሶችን መጠበቅ የመንግሥትና የሁሉም የክልሉ ነዋሪዎች ግዴታ ነው።

፫. የክልሉ መንግሥት አቅም በፈቀደ መጠን ኪነ-ጥበብን፣ ሳይንስንና ቴክኖሎጂን የማስፋፋት ግዴታ አለበት።

፬. የክልሉ መንግሥት ወጣቱን ትውልድ የመንከባከብ፣ በተሟላ ሥነ ምግባር የማነፅ፣ በአካልም ሆነ በአእምሮ ጠንክሮ ኃላፊነት የሚሸከም፣ ሀገሩን የሚወድና ለወገኑ የሚቆረቆር ብቁና በራሱ የሚተማመን ዜጋ ሆኖ አንዲያድግ ያላስለሰ ጥረት የማድረግ ኃላፊነት አለበት።

አንቀጽ ፻፲፬

የአካባቢ ደህንነት ጥበቃ ዓላማዎች

፩. የክልሉ መንግሥት ሁሉም የክልሉ ነዋሪ ንፁህና ጤናማ አካባቢ አንዲኖረው የመጣሮ ኃላፊነት አለበት።

፪. ማንኛውም የኢኮኖሚ ልማት አርምጃ የአካባቢውን ደህንነት የማያናጋ መሆን አለበት።

፫. የሕዝብንና የአካባቢ ደህንነትን የሚመለከት ፖሊሲና ነፍሰ-ሰው በሚነደፍበትና በሥራ ላይ በሚውልበት ጊዜ የሚመለከተው ሕዝብ ሀሳቡን አንዲገልፅ መደረግ አለበት።

፬. የክልሉ መንግሥትና የክልሉ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን የመንከባከብ ግዴታ አለባቸው።

ምዕራፍ አሥራ ሁለት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

አንቀጽ ፪፻፭

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ

- ፩. በፌዴራል ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፺ ንዑስ አንቀጽ ፩ / ለ/ና በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፵፯ ንዑስ አንቀጽ ፪ (፪.፲፮) በተደነገገው መሠረት ማናቸውም የተፈጥሮ አደጋ ሲያጋጥም ወይም የሕዝብን ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሲከሰት የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፶፱ / ንዑስ አንቀጽ ፱ ሥር በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ያስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አውጥቶ ተግባራዊ ያደርጋል፡፡
- ፪. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌውን አውጥቶ በሥራ ላይ ባዋለ በአስራ አምስት ቀናት ውስጥ አፈ-ጉባኤው የክልሉን ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ አንዲጠራ ማሳወቅና የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌውን ለምክር ቤቱ በማቅረብ ማስፀደቅ አለበት፡፡ ድንጋጌው በምክር ቤቱ ከግማሽ በላይ ድምፅ ተቀባይነት ካላገኘ ወዲያውኑ ይሻራል፡፡
- ፫. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ያወጣው የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ በክልሉ ምክር ቤት ተቀባይነት ካገኘ በሥራ ላይ ሊቆይ የሚችለው ለስድስት ወራት ብቻ ይሆናል፡፡ ሆኖም የክልሉ ምክር ቤት በሁለት ሶስተኛ ድምፅ ሲወስን የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌው በየአራት ወሩ አንዲታደስ ለማድረግ ይችላል፡፡
- ፬. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤትና የክልሉ ምክር ቤት በአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አማካኝነት የሚያወጧቸው ደንቦችና የሚወስዷቸው አርምጃዎች በማናቸውም ረገድ በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፲፮፣ አንቀጽ ፲፮፣ አንቀጽ ፲፱ / ፩ / ለ / ፪ / ፣ አንቀጽ ፳፪ / ፩ / ፣ አንቀጽ ፳፭ / ፩ / ፣ አንቀጽ ፳፮፣ አንቀጽ ፳፰ / ፩ / ለ / አንቀጽ ፴፱ ድንጋጌዎች ሥር የተቀመጡትን መብቶች የሚገድቡ መሆን የለባቸውም፡፡

አንቀጽ ፻፲፮
የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ

፩. በክልሉ ውስጥ የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ በሚታወቅበት ወቅት የክልሉ ምክር ቤት ከአባላቱና ከሕግ ባለሙያዎች መርጦ የሚመድባቸው ሰባት አባላት ያሉት የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ ማቋቋም ይችላል። ቦርዱ የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌው በክልል ምክር ቤት በሚፀድቅበት ጊዜ ይቋቋማል።

፪. የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ የሚከተሉት ሥልጣንና ኃላፊነቶች ይኖራታል፤

ሀ/ በአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ ምክንያት የታሰሩ ግለሰቦች ቢኖሩ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ይፋ ማድረግና የታሰሩበትን ምክንያት መግለፅ፤

ለ/ በአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈፃፀም የሚወሰዱት አርምዳዎች በማናቸውም ረገድ ኢ-ሰብዓዊ አለመሆናቸውን መከታተልና መቆጣጠር፤

ሐ/ ማናቸውም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አርምዳ ኢ-ሰብአዊ መሆኑን ሲያምንበት ርዕሰ-መስተዳድሩ ወይም መስተዳድር ምክር ቤቱ አርም ጃውን አንዲያስተካክል ሃሳብ መስጠት፤

መ/ በአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አርምዳዎች ኢ-ሰብዓዊ ድርጊት የፈፀሙ ሁሉ ለፍርድ አንዲቀርቡ ማድረግ፤

ሠ/ የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌው አፈፃፀም አንዲቀጥል ለክልሉ ምክር ቤት ጥያቄ ሲቀርብ ያለውን አስተያየት ለምክር ቤቱ ማቅረብ።

፫. የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ በዚህ ሕገ-መንግሥት መሠረት ተልዕኮውን አንዳጠናቀቀ የሚፈረስ ይሆናል።

አንቀጽ ፻፲፯
የክልሉ ዋና ኦዲተርና ምክትል ዋና ኦዲተር

- ፩. የክልሉ ዋና ኦዲተርና ምክትል ዋና ኦዲተር በርዕሰ-መስተዳድሩ አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ይሾማሉ፤ ተጠሪነታቸውም ለክልሉ ምክር ቤት ይሆናል፡፡
- ፪. የክልሉ ዋና ኦዲተር የክልሉ መንግሥት ተቋማትና የሌሎች መሥሪያ ቤቶች ሂሳቦችን በመቆጣጠር በክልል ምክር ቤት የተመደበው ዓመታዊ በጀት በበጀት ዓመቱ ውስጥ አንዲሠሩ ለተወሰኑት ሥራዎች በሚገባ መዋሉን ለምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባል፡፡
- ፫. የክልሉ ዋና ኦዲተር የመሥሪያ ቤቱን በጀት በቀጥታ ለክልሉ ምክር ቤት አቅርቦ ያስፀድቃል፡፡
- ፬. የዋናው ኦዲተር መሥሪያ ቤት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባር በሕግ ይወሰናል፡፡

አንቀጽ ፻፲፰
የሕገ-መንግሥት ማሻሻያ ሀሳብ ስለማመንጫት

የዚህ ሕገ-መንግሥት ማሻሻያ ሀሳብ፡

- ሀ/ በክልሉ ምክር ቤት አባላት አንድ ሶስተኛ ጥያቄ ወይም፤
- ለ/ በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት አባላት ያብላጫ ድምፅ ውሳኔ ወይም፤
- ሐ/ በብሄረሰብ አስተዳደር ምክር ቤቶች አንድ ሶስተኛ ድምፅ ወይም፤
- መ/ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙት የወረዳ ምክር ቤቶች በአንድ ሶስተኛዎቹ ጥያቄ ወይም፤
- ሠ/ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙት የቀበሌ ምክር ቤቶች በአንድ ሶስተኛው ጥያቄ ለውይይትና ለውሳኔ የሕገ-መንግሥቱ መሻሻል ጉዳይ ለሚመለከታቸው ክፍሎች ይቀርባል፡፡

አንቀጽ ፻፲፱
ሕገ-መንግሥቱን ስለማሻሻል

- ፩. በዚህ ሕገ-መንግሥት ምዕራፍ ሁለትና ምዕራፍ ሶስት የተዘረዘሩት መብቶችና ነፃነቶች ሊሻሻሉ የሚችሉት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ-መንግሥት ምዕራፍ ሁለት እና ምዕራፍ ሶስት ሲሻሻሉ ብቻ ነው፡፡ ስለሆነም የተጠቀሱት ድንጋጌዎች በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ

ሪፑብሊክ ሕገ-መንግሥት መሻሻል በሚደረግበት ወቅት የዚህ ሕገ-መንግሥት ምዕራፍ ሁለት እና ምዕራፍ ሶስት ሊሻሻሉ የሚችሉት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 'ሀ' እና 'ለ' መሠረት ይሆናል፤

ሀ/ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ የወረዳ ምክር ቤቶች ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በአብላጫ ድምፅ ሲያፀድቁትና፤

ለ/ የክልሉ ምክር ቤት አባላት በሶስት አራተኛ ድምፅ ሲያፀድቁት ነው፡፡

1. ከላይ በንዑስ አንቀጽ አንድ ሥር ከተዘረዘሩት ውጭ ያሉ የሕገ-መንግሥት ድንጋጌዎች ሊሻሻሉ የሚችሉት በሚከተሉት አኳኋን ብቻ ይሆናል፤

ሀ/ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ የወረዳ ምክር ቤቶች ሁለት ሶስተኛ የሚሆኑት የወረዳ ምክር ቤቶች በሁለት ሶስተኛ ድምፅ የቀረበውን ማሻሻያ ሲያፀድቁትና፤

ለ/ የክልሉ ምክር ቤት አባላት በአብላጫ ድምፅ ሲያፀድቁት ነው፡፡

አንቀጽ ፻፳

ነባር ህጎች ስለመሥራታቸው

በክልሉ ውስጥ አስካሁን ድረስ ፀንተው የሚሠራባቸው ነባር ህጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች ተሻሽሎ ከወጣው ከዚህ ሕገ-መንግሥት ጋር አስካልተቃረኑ ድረስ ተፈፃሚነት ይኖራቸዋል፡፡

አንቀጽ ፻፳፩

የመጨረሻ ህጋዊ ዕውቅና ስላለው ቅጅ

የዚህ ሕገ-መንግሥት የአማርኛ ቅጅ የመጨረሻው ህጋዊ ዕውቅና ያለው ሠነድ ነው፡፡